



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06
Putusan Mahkamah Agung.go.id

06

BANJARMASIN

P U T U S A N

Nomor : PUT/14 - K / PM I- 06 / AD / VI / 2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Kuat Supriyadi
Pangkat / Nrp. : Pratu/
31030242080783
Jabatan : Tamunisi Ton SLT Kibant
Kesatuan : Yonif
623/BWU
Tempat , tanggal Lahir : Wonosobo, 19 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif
623/BWU Jl. PM. Noor Km 5 Kel. Sei Ulin
Kec. Banjar Baru. Kab. Banjar Baru.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari DanYonif 623/BWU selaku Ankum nomor : Skep/01/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 kemudian diperpanjang berturut- turut selama 30 (tiga puluh)hari, yang terakhir berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan penahanan Ke-IV dari Danrem 101/ Antasari selaku papera Nomor:Skep/40/V/2010 tgl 11 Mei 2010 tehitung mulai tgl 8 Mei 2010 ampai dengan tgl 6 Juni 2010, selanjutnya ditahan oleh Hakim ketua berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor :TAP/01/PM- I- 06/AD/VI/2010 tgl 4 Juni 2010 selama 30 (tiga puluh) hari TMT 4 Juni sampai dengan tgl 3 Juli 2010, kemudian diperpanjang penahannanya oleh Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (enam puluh)hari berdasarkan Surat Penetapan Nomor :TAP/02/PM I- 06/AD/VII/2010 tgl 2 Juli 2010,TMT 4 Juli 2010 sampai dengan tgl 1 September 2010.

PENGADILAN MILITER

TERSEBUT DI ATAS.

Membaca : 1. Berkas Acara Pemeriksaan permulaan dari SubDenpom VI/2- 2 Banjarmasin Nomor : BP-10/A- 05/III /2010 tanggal 1 Maret 2010 .

2. Surat Pelimpahan berkas perkara dari Ka Otmil I- 06 Banjarmasin No : B/20/VI/2010 tgl 3 Juni 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/ Antasari selaku PAPER A Nomor : Skep /46 / V /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 27 Mei 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 14 / AD / I- 06 / VI/ 2010 tanggal 1 Juni 2010

3. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK / 14 / AD / I- 06 / VI/ 2010 tanggal 1 Juni 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah yang hadir dalam persidangan maupun yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan oleh oditur dalam BAP.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana :

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. - Pidana Pokok ; Penjara selama 12(dua belas) bulan dikurangi masa penahanan sementara .

- Pidana Tambahan : dipecat dari

dinas militer

b. Membayar biaya perkara sebesar Rp10 .000,- (sepuluh ribu rupiah)

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang- barang :

- Satu unit mobil Ford everest Nopol DA 599 HE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada yang paling berhak. A.N
H.Abransyah.

- Satu unit mobil Nissan Livina Nopol DA 107 SF dikembalikan kepada yang paling berhak A.N. sdr. Syarifuddin.
- Satu buah BPKB asli atas nama Sdr.Abransyah dengan identitas kendaraan Noreg 03916,dan identitas pemilik , D No :0406016 dikembalikan kepada yang paling berhak atas nama Sdr. Abransyah.

Surat- surat

- Satu lembar STNK mobil Nissan Livina X Gear 1,5 M/T Nopol DA 107 SF atas nama Sdr.Syarifuddin dikembalikan kepada yang berhak A.N. Sdr.Syarifuddin
- Satu lembar STNK mobil ford everest2,5 XLT 4X4 M/T Nopol DA 599 HE atas nama Sdr.Abransyah.
- Satu lembar foto copy surat keterangan dari PT Bank Mandiri (persro) Tbk, tentang BPKB asli atas nama SDr.Syarifuddin . Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Satu lembar foto copy KTP atas nama Sdr.Syarifuddin dan foto copy KTP atas nama Sdr.Teguh Hariadi,Spi.. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- Dua lembar foto copy BPKB atas nama Sdr.Syarifuddin tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa tersendiri yang diucapkan menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu memohon agar dijatuhi Pidana yang sering- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu sembilan sekira pukul 07.00 Wita atau waktu waktu lain, setidaknya dalam tahun 2009 bertempat di rumah saksi I di Desa Mantewe Rt.2 Rw.2 Kec. Mantewe Tanah Bumbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalsel satu tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa terdakwa Kuat Supriyadi masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030242080783, kemudian terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Tpr setelah lulus terdakwa ditempatkan di Yonif 623/Bwu sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini terdakwa berpangkat Pratu.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2009 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa merental mobil Nissan Livina X Gear Nopol DA 107 SF milik saksi VII Sdr. Teguh Hariadi Bin Tauhid di rumah saksi VII di Komplek Bukit Permata Asri Blok D / E No. 1 Sei Ulin Kota Banjarbaru selama 15 hari yaitu sampai dengan tanggal 26 Nopember 2009 dan terdakwa membayar uang rental mobil Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan mobil tersebut masih dirental oleh terdakwa dan belum dikembalikan kepada saksi VII sampai dengan perkara ini terjadi.

c. Bahwa pada bulan Desember 2009, saksi I Sdr. Abransyah mengambil mobil Ford Everest di bengkel Deco km 7 Banjarmasin kemudian langsung kembali ke Batulicin, setelah sampai di Batulicin terdakwa menghubungi saksi I menanyakan apakah mobil tersebut jadi dijual, kemudian dijawab oleh saksi I "mobil tersebut akan saya jual kalau ada uangnya atau kalau ada yang beli" kemudian terdakwa

mengatakan bahwa ada yang mau membeli mobil tersebut yang bernama H. Mansyur di Binuang.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 terdakwa datang ke rumah saksi I namun pada saat itu saksi I sedang tidak ada di rumah, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa datang lagi ke rumah saksi I di Desa Mantewe Rt.2 Rw.2 Kec. Mantewe Tanah Bumbu Kalsel dengan maksud menyampaikan kepada saksi I ada orang binuang yang bernama H. Mansyur akan membeli mobil merk Ford Everest milik saksi I seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, - (seratus lima puluh juta rupiah), namun terdakwa mengatakan bahwa uangnya masih di tempat H. Mansyur dan mobil milik saksi I tersebut akan terdakwa bawa terlebih dahulu sedangkan uang harga mobil milik saksi I tersebut akan dibayar pada esok harinya dengan jaminan satu unit mobil Nissan Grand Livina Nopol DA 107 SF warna abu-abu tua beserta STNK atas nama Sdr. Syarifuddin yang diakui oleh terdakwa bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa.

e. Bahwa karena ada jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Livina Nopol DA 107 SF yang menurut pengakuan terdakwa mobil tersebut adalah miliknya dan merasa percaya kepada terdakwa kemudian saksi I menyerahkan kunci, BPKB beserta surat tanda pajak kendaraan bermotor mobil Ford Everest milik Saksi I untuk dibawa oleh terdakwa tanpa STNK karena masih berada di Samsat Batulicin, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke Banjarbaru.

f. Bahwa kemudian pada hari itu juga yaitu tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa dan saksi III mendatangi rumah Sdr Tarmiji untuk menggadaikan mobil Ford Everest tersebut namun Sdr Tarmiji tidak mau karena mobil yang akan digadaikan terdakwa tidak sesuai dengan perjanjian pada tanggal 4 Desember 2009 yaitu mobil Nissan Livina Gear Nopol DA 107 SF, kemudian terdakwa dan saksi III pergi ke Banjarbaru menuju Showroom namun tidak ada yang mau menggadai maupun membeli mobil Ford tersebut, kemudian terdakwa menelepon saksi V Sdr H. M. Khairil Budi untuk menggadaikan mobil Ford Everest Nopol DA 599 HE tersebut, ternyata saksi V mau membeli mobil Ford Everest tersebut dengan harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

g. Bahwa terdakwa menjanjikan akan melakukan pembayaran kepada saksi I pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 namun terdakwa tidak menepati janjinya untuk datang ke rumah saksi I dan tidak menghubungi saksi I sehingga saksi I menghubungi terdakwa melalui HP, saat itu terdakwa berjanji akan membayar harga mobil milik saksi I pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009, namun pada tanggal 10 Desember 2009 saksi I datang ke Banjarmasin bersama Sdr. Udin untuk menemui terdakwa dan menanyakan jam dan tempat saksi I dapat bertemu dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi I untuk bertemu pada pukul 14.00 Wita di Rumah Sakit Sari Mulia kamar Nomor 21 tempat kakak terdakwa dirawat, namun ketika bertemu di tempat tersebut, terdakwa berkata akan mengambil uangnya di Bank, sehingga saksi I merasa dibohongi dan saksi I membuntuti terdakwa namun saksi I kehilangan jejak dan setelah saksi I menghubungi terdakwa, terdakwa menjawab akan membayar harga mobil tersebut pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009, namun pada hari senin tersebut terdakwa tidak juga membayarnya selanjutnya saksi I kembali ke Batulicin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Bahwa kemudian saksi I menyuruh anak saksi I yaitu Sdr Hengky (saksi IV) untuk mencari keberadaan mobil Ford Everest tersebut di daerah Banjarbaru dan sekitarnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 sekira pukul 12.00 Wita saksi IV melihat mobil tersebut di Showroom milik H. Dawi di depan Gereja Khatolik Simpang Empat

Kota Banjarbaru, kemudian saksi IV menanyakan mobil tersebut kepada H. Dawi dan H. Dawi mengatakan bahwa mobil tersebut telah dibeli dari terdakwa anggota Yonif 623/Bwu dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) lengkap dengan BPKB, kemudian saksi IV menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah milik orang tua saksi (saksi I) yang minta bantuan kepada terdakwa untuk menjual mobil tersebut namun sampai dengan saat ini uang hasil penjualan mobil tidak pernah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi I, kemudian saksi IV langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Subdenpom VI/2- 2 Banjarbaru.

ATAU

kedua :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu sembilan atau waktu waktu lain, setidaknya dalam tahun 2009 bertempat di rumah saksi V H.M.Khairil Budi Bin H.Damanhuri(Alm), di Jl. Rahayuu Rt. 09 Rw.05 No.47 Sei Paring Martapura Kalsel atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat - tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa terdakwa Kuat Supriyadi masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030242080783, kemudian terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Tpr setelah lulus terdakwa ditempatkan di Yonif 623/Bwu sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini terdakwa berpangkat Pratu.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2009 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa merental mobil Nissan Livina X Gear Nopol DA 107 SF milik saksi VII Sdr. Teguh Hariadi Bin Tauhid di rumah saksi VII di Komplek Bukit Permata Asri Blok D / E No. 1 Sei Ulin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama 15 hari yaitu sampai dengan tanggal 26 November 2009 dan terdakwa membayar uang rental mobil Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan mobil tersebut masih dirental oleh terdakwa dan belum dikembalikan kepada saksi VII sampai dengan perkara ini terjadi.

c. Bahwa pada bulan Desember 2009, saksi I Sdr. Abransyah mengambil mobil Ford Everest di bengkel Deco km 7 Banjarmasin kemudian langsung kembali ke Batulicin, setelah sampai di Batulicin terdakwa menghubungi saksi I menanyakan apakah mobil tersebut jadi dijual, kemudian dijawab oleh saksi I "mobil tersebut akan saya jual

kalau ada uangnya atau kalau ada yang beli" kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada yang mau membeli mobil tersebut yang bernama H. Mansyur di Binuang.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 terdakwa datang ke rumah saksi I namun pada saat itu saksi I sedang tidak ada di rumah, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa datang lagi ke rumah saksi I di Desa Mantewe Rt.2 Rw.2 Kec. Mantewe Tanah Bumbu Kalsel dengan maksud menyampaikan kepada saksi I ada orang binuang yang bernama H. Mansyur akan membeli mobil merk Ford Everest milik saksi I seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun terdakwa mengatakan bahwa uangnya masih di tempat H. Mansyur dan mobil milik saksi I tersebut akan terdakwa bawa terlebih dahulu sedangkan uang harga mobil milik saksi I tersebut akan dibayar pada esok harinya dengan jaminan satu unit mobil Nissan Grand Livina Nopol DA 107 SF warna abu-abu tua beserta STNK atas nama Sdr. Syarifuddin yang diakui oleh terdakwa bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa.

e. Bahwa karena ada jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Livina Nopol DA 107 SF yang menurut pengakuan terdakwa mobil tersebut adalah miliknya dan merasa percaya kepada terdakwa kemudian saksi I menyerahkan kunci, BPKB beserta surat tanda pajak kendaraan bermotor mobil Ford Everest milik Saksi I untuk dibawa oleh terdakwa tanpa STNK karena masih berada di Samsat Batulicin, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke Banjarbaru.

f. Bahwa kemudian pada hari itu juga yaitu tanggal 7 Desember 2009 terdakwa dan saksi III mendatangi rumah Sdr Tarmiji untuk menggadaikan mobil Ford Everest tersebut namun Sdr Tarmiji tidak mau karena mobil yang akan digadaikan terdakwa tidak sesuai dengan perjanjian pada tanggal 4 Desember 2009 yaitu mobil Nissan Livina Gear Nopol DA 107 SF, kemudian terdakwa dan saksi III pergi ke Banjarbaru menuju Showroom namun tidak ada yang mau menggadai maupun membeli mobil Ford tersebut, kemudian terdakwa menelepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8
saksi M. Khairil Budi untuk menggadaikan mobil Ford Everest Nopol DA 599 HE, ternyata saksi V mau membeli mobil Ford Everest tersebut dengan harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

g. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa bersama saksi III mendatangi rumah saksi V yang beralamat Jl. Rahayu Rt 09 Rw 05 No. 47 Sei Paring Martapura Kalsel, setelah tiba di rumah saksi V ternyata saksi V mau untuk membeli mobil Ford Everest tersebut dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mobil tersebut dilengkapi dengan BPKB dan surat tanda pajak kendaraan bermotor yang diakui oleh terdakwa mobil tersebut adalah miliknya kemudian terdakwa mendatangi Saksi VI H. Ahmad Baidawi untuk mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk memperpanjang pajak mobil tersebut sehingga total uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa menandatangani kwitansi dan menyerahkan surat tanda pajak kendaraan bermotor dan BPKB mobil tersebut.

h. Bahwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi III sebagai tanda terima kasih karena telah membantu terdakwa menjualkan mobil Ford Everest tersebut dan keesokan harinya terdakwa ke rumah saksi II Kapten Inf Bony Candra Gunawan untuk mengembalikan uang modal usaha pengiriman minyak solar ke Puruk Cahu Kalteng sebesar

Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang hasil penjualan mobil Ford Everest sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa penggunaan untuk keperluan terdakwa sendiri.

i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 sekira pukul 12.00 Wita saksi IV melihat mobil tersebut di Showroom milik H. Dawi di depan Gereja Khatolik Simpang Empat Kota Banjarbaru, kemudian saksi IV menanyakan mobil tersebut kepada H. Dawi dan H. Dawi mengatakan bahwa mobil tersebut telah dibeli dari terdakwa anggota Yonif 623/Bwu dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) lengkap dengan BPKB, kemudian saksi IV menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah milik orang tua saksi (saksi I) yang minta bantuan kepada terdakwa untuk menjual mobil tersebut namun sampai dengan saat ini uang hasil penjualan mobil tidak pernah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi I, kemudian saksi IV langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Subdenpom Vi/2- 2 Banjarbaru.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pertama pasal 378 KUHP atau kedua pasal 372 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan bahwa benar-benar mengerti atas Surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau Keberatan.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengakui dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- I

Nama Lengkap : Bony Chandra Gunawan
Pangkat, NRP : Kapten Inf./NRP
2920110610971
Jabatan : Pasi Intel Kodim
Kesatuan : Kodim 1006/MTP
Tempat, tanggal lahir : Malang, 3
September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Perumahan BPI Gang Musyafir
Kel. Sei Ulin Kec. Sei Ulin Kota
Banjarbaru

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Bony kenal dengan Terdakwa tahun 2006 saat menjabat sebagai pasi intel Yonif 623/BWU dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa sekira bulan oktober 2009 Saksi sering melihat Terdakwa mengemudikan mobil Grand Livina warna abu-abu tua keluar masuk asrama diluar jam dinas dan sekira awal bulan Nopember 2009 Terdakwa pernah bercerita kepada saksi tentang mobil Grand Livina itu dibeli Terdakwa dengan cara oper kredit dan katanya kurang empat bulan lunas, dan Terdakwa juga cerita mempunyai mobil Toyota Avansa lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi satu kijang Inova, yang kesemuanya dititipkan di rental Banjarbaru, dan pesan kepada saksi kalau ada anggota memerlukan mobil supaya menghubungi Terdakwa.

3. Bahwa dengan cerita tersebut saksi percaya aja karena memang banyak anggota Kima dan Kibant Yonif 623/BWU yang mengetahuinya seperti Prada Totok Suharmanto, Kopda Rusian dan Pratu Apip, Pratu Paroid bahkan mobil kijang Inova STNK nya atas nama Terdakwa, disamping itu Terdakwa juga mempunyai usaha minyak solar di PT Usaha bersama Mandiri (UMB) dan Terdakwa sebagai direkturnya.
4. Bahwa Saksi selama kenal dengan terdakwa tidak pernah Terdakwa bercerita tentang maksudnya untuk menjual mobil Nissan Livina, hanya Saksi pernah ditawarkan untuk menanam modal bersama usaha pengiriman minyak solar ke Puruk Cahu Kalteng sebanyak 10.000 liter sehingga pada hari senin tgl 9 Nopember 2009 Saksi menanamkan modal sebesar Rp.60.000.000,- dengan keuntungan untuk pengiriman yang pertama sebesar Rp.3.500.000,- yang sudah saksi terima dari Terdakwa, namun modalnya masih ditangan Terdakwa.
5. Bahwa kemudian tgl 14 Nopember 2009 hari Sabtu pengiriman minyak solar ke dua sebanyak 20.000 liter dan Saksi menambah modal lagi sebesar Rp.30.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank BRI Banjarbaru ke nomor rek 3232-01-004122-50-3 a.n. Pratu Kuat (Terdakwa), dan dari pengiriman ke dua ini saksi mendapatkan keuntungan Rp5.000.000,- dan modal juga masih dipegang oleh Terdakwa. semua berjumlah Rp 90.000.000,-.
6. Bahwa sesuai janji rencana uang saksi akan ditransfer oleh Terdakwa melalui Bank Mandiri Banjarbaru oleh salah seorang anak buahnya a.n sdr. Dani karena Terdakwa saat itu masih berada di Pertamina Banjarmasin untuk mengurus DO minyak solar.
7. Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2009 saat saksi latihan Ralasuntai di asam-asam pelaihari, Saksi menerima Telpn dari terdakwa dan memberitahukan bahwa uang modal Rp.90.000.000,- milik Saksi sudah ditransfer melalui Bank Mandiri Banjarbaru dengan nomor rek 3232-01-004397-50-60 a.n Kapt inf Chandra Gunawan, selanjutnya saksi memerintah kan Prada Totok untuk mengecek namun hasilnya tidak ada.
8. Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa dan dijawab Terdakwa "nanti Ndan Saya cek ke Bank Mandiri Banjarbaru", keesokan harinya saksi memerintahkan Prada totok untuk mengecek kembali ternyata uang belum masuk juga. Setelah dua minggu saksi sendiri mengecek ke ATM dan buku tabungan tidak masuk juga. akhirnya Saksi menelpn Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa” nanti ndan saya cek lagi ke Bank Mandiri. ,setelah itu Terdakwa menelpon

Saksi lagi “bahwa uang yang dikirim melalui bank Mandiri ternyata kurang dan tidak jadi dikirim. Akhirnya Saksi berkesimpulan bahwa Terdakwa telah membohonginya.

9. Bahwa atas kejadian tersebut saksi terus tetap meminta uangnya yang Rp.90.000.000,- segera dikembalikan ,namun lagi lagi Terdakwa berjanji “saya akan trasfer ndan nanti sore tgl 30 Nopember 2009 setelah dari pertamina uangnya kan saya transfer melalui Bank BRI unit Belitung Banjarmasin’ dan sekira pkl 15.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi bahwa uang sudah ditransfer melalui bank tersebut.
10. Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan supaya Terdakwa menghadap saksi , dan dekira pkl 18.00 wita terdakwa menghadap kerumah saksi sambil me bawa dan menyerahkan bukti pengiriman uang dari bank BRI Unit belitung ,dan saksi menyampaikan bahwa uang belum masuk.
11. Bahwa pada tgl 1 Desember 2009 sekira pkl 11.00 wita saksi mengajak Terdakwa untuk ke bank BRI Banjarbaru ,dan saksi menanyakan kepada petugas sambil menunjukkan bukti Transfer ,namun ternyata bukti transfer tersebut adalah Validasinya palsu.
12. Bahwa setelah keluar dari Bank tersebut Saksi bersikeras supaya Terdakwa mengembalikan uangnya, dan dijawab Terdakwa “iya ndan saya usahakan selanjutnya terdakwa mengajak saksi ke Bincau sekumpul ke rumah Sdr.H.Budi tetapi rumahnya kosong,lalu memelpon H.Budi untuk pinjam uang sebesar Rp.100.000.000,- dengan jaminan mobil Grand Livina ,dan kata Terdakwa pada saksi “karena H.Budi masih di Banjarmasin “ maka Saksi dan terdakwa menunggu hingga pkl 15.30 wita ternyata H.Budi tidak datang .
13. Bahwa selanjutnya saksi menyarankan agar Terdakwa supaya cari alternatif lainnya dan mencoba cari lainnya ,yang kemudian terdakwa mengajak ke Km 94 kab. Tapin untuk mengambli tagihan uang solar,tetapi sampaai di tpain tagihan solar juga tidak ada.,tapi Saksi dalam hati sudah mengisyaratkan bahwa Terdakwa telah berbohong tapi saksi sabar saja.Akhir berlanjut ke rumah H.Budi lagi namun tidak ada,dan mengajak lagi ke rumah H.Budi yang ke dua stelah itu Terdakwa masuk ke mobil Nissan Livina dan menyampaikan “bahwa uang dari H.Budi besok pagi tgl 2 Desember 2009 lalu Saksi dan terdakwa pulang kerumah masing- masing.
14. Bahwa setelah tgl 2 desember 2009 ternyata Terdakwa juga tidak menepati janjinya ,namun malah berjanji akan menggadaikan mobil Nissan Livina, saksi hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjawab terdakwa menyerahkan saya yang penting uang miliknya
Rp.90.000.000,- kembali.

15. Bahwa karena seringkali Terdakwa membohongi saksi Bony akhirnya setiap ketemu terdakwa menanyakan dan jawabnya " nanti ndan saya masih menunggu kiriman uang dari puruk cahu'. Dan pada tgl 7 Desember 2009 Terdakwa menelpon Saksi yang isinya terdakwa akan menggadaikan Mobilnya dengan bantuan mediator yaitu saksi Wisnu Topan dengan mendapat 10 persen dari harga gadai.lalu saksi menelpon saksi Wisnu Topan apa kah benar Terdakwa akan menggadaikan Mobil Nissan Livina nya" yang dijawab "benar ndan orangnya akan melihat mobil nissan Livina nya"
16. Bahwa kemudian pada hari Selasa tgl 8 desember 2009 ekira pkl 06.30 wita Terdakwa menghadap ke saksi di rumah dinas dengan menyerahkan uang modal usaha sebesar Rp.60.000.000,- tanpa kwitansi ,lalu saksi menanyakan sisanya yang Rp.30.000.000,- yang dijawab"siap ndan saya usahakan secepatnya" ' jawab saksi"ya usahakan secepatnya" yang dijawab "siap Ndan'
17. Bahwa saksi pada tgl 20 desember 2009 setelah melaksanakan lomba pleton Beranting baru mengetahui mendengar kabar bahwa Terdakwa menjual mobil Ford Everest milik saksi Abransyah yang uang hasilnya tidak diserahkan kepada saksi Arbransyah. Mendengar itu langsung memanggil Terdakwa untuk menghadap yang dibalas Terdakwa " saya masih ada masalah ndan "lalu saksi SMS lagi" kamu segera menghadap saya sehingga saya bantu permasalahan kamu" dan Terdakwa membalas" siap ndan nanti sore saya menghadap'
18. Bahwa pada pkl 15.00 Wita terdakwa datang menghadap kerumah dinas saksi lalu saksi menghubungi Kopda Rusian untuk datang juga ke Rumah dinasnya ,selanjutnya saksi menanyakan permasalahan Terdakwa jawabnya" saya disuruh menjualkan mobil Frod everest milik saksi Abransyah tapi uangnya belu sempat diserahkan " dan ditanyakan lagi uangnya kemana" jawabnya "uangnya sudah dipakai untuk modal usaha" lalu ditanya saksi lagi mobil Nissan Livina kemana " jawabnya " mobil Nissan ada di Batulicin di rumah Abransyah"
19. Bahwa sekira pkl 16.30 wita saksi bersama terdakwa menemui saksi H.Dawi dan memberikan solusi kepada Saksi H.Dawi ,mobil Ford Everest ditukar dengan mobil Nissan Livina milik Terdakwa yang sekarang ada di rumah H.Abransyah"lalu saksi H.Dawi menjawab "ya pak nanti saya sampaikan kepada Saksi H.Budi semoga saja Saksi H.budi mau menerima" dan dijawab saksi lagi "ya pak tolong sambil dibujuk agar permasalahan tidak berkembang " dan di jawab saksi H.Dawi "ya paka nanti say bantu besok saya kabari"
20. Bahwa keesokan harinya saksi H.Dawi menelpon Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Saksi H.Budi menerima solusi tersebut, kemudian sekira pkl 16.00 wita saksi dan terdakwa akan bertemu Saksi H.Budi dan Saksi H.Dawi. namun keburu siangya terdakwa diperintah menghadap Dan Yonif 623/BWU karena ada laporan dari Sub Denpom VI/2- 2 banjarbaru tentang permasalahan yang dialami Twerdakwa . selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi permasalahan tersebut karena tgl 21 desember 2009 Saksi sudah dilepas pindah tugas ke kodim 1006/MTP

21. Bahwa saksi tidak tahu betul kalau uang yang dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- tersebut merupakan hasil dari penjualan mobil Ford everest milik Saksi H.Abransyah.
22. Bahwa memang selama ini Terdakwa sering memita ijin kepada saksi untuk keperluan katanya mengurus DO minyak solar di Pertamina banjarmasin dan saksi selaku dan Kibant selalu memberikan ijin apabila tidak ada kegiatan dari kompi maupun komando ,namun Terdakwa wajib lapor setiap dimana keberadaannya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

SAKSI- II :

Nama Lengkap : Wisnu Topan
Pangkat, NRP : Praka , NRP
31010233681079
Jabatan : Tabak SO Ru 3 Ton III
Kipan -A
Kesatuan : Yonif 623/BWU
Tempat , tanggal lahir : Landasan
Ulin, 25 oktober 1979
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan :
Indonesia
Agama: Islam
Alamat :
Asrama Kipan A Yonif 623/BWU.
Jln.A.Yani Km 23 Banjar Baru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Tedakwa sejak tahun 2003 saat sama sama pratugas di Yonif 623/BWU ,hanya sebatas hbungan atasan dan bawahan saja tidk ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi sekira pkl 13.00 Wita hari senin tgl 7 Desember 2009 menerima telpon dari saksi Kapten Inf Bony Chandra Gunawan agar saksisegera membantu Terdakwa menjual satu unit mobil ,setelah itu saksi berangkat menemui Terdakwa dirumahnya ,namun Saksi terkejut saksi kira satu mobil Nissan Livina Nopol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang digadai akan tetapi satu unit mobil Ford Everest yang akan digadai Terdakwa.

3. Bahwa memang sebelum nya yaitu tgl 4 Desember 2009 saksi dan Terdakwa kerumah pak Tarmiji dengan maksud akan menggadaikan mobil Nissan Livina Gear Nopol DA 107 SF lalu pak Tarmiji setuju setuju untuk membayarnya pada hari senin tgl 7 desember 2009, kemudian pada hari senein tgl 7 desember 2009 sekira pkl 12.00 Wita saksi dan terdakwa dengan menggunakan mobil Ford Everest langsung menuju rumah Pak Tarmiji di Martapura dengan maksud akan menggadaikan satu unit mobil ford eferest namun saat itu pak Tarmuji tidak mau karena sesuai kesepakatan tgl 4 desember 2009 yang akan digadaikan adalah mobil Nissan Livina, akhirnya Saksi dan Terdakwa keliling dulu ke showroom namun tidak ada yang mau.
4. Bahwa kemudianTerdakwa menelpon Saksi H.Budi dengan maksud akan menggadaikan mobil ford Everest seharga Rp.105.000.000,- setelah sampai dirumah saksi H.Budi ternyata sudah menyiapkan uang yang Saksi tidak tahu dengan pasti berapa jumlah uangnya ,karena masuk kedalam hanya terdakwa dan saksi Budi ,Terdakwa hanya tahu Saksi H.Budi selesai menulis kwitansi dan Terdakwa menandatangani kwitansi.
5. Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah mabil Ford Everest tersebut dijual ataukah di gadaikan saja,karena saat itu Terdakwa hanya diteras, namun saksi tahu terdakwa menyerahkan STNKdan,BPKB mobil Ford Everest Nopol DA 599 HE kepada H.Budi dan Terdakwa menerima uang Rp.105.000.000,- .
6. Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali kerumah , diantar oleh Saksi H.Budi dengan mobil Ford Everest ,setelah sampai dirumahnya kemudian Terdakwa menelpon Saksi Bony Chandra Gunawan yang menyatakan " Ijin Danki uang sudah ditangan saya nanti saya antar kerumah" dan saksi diberi uang oleh Terdakwa Rp.1.500.000,- sebagai tanda terima kasih karena sudah membantu Terdakwa. Lalu Saksi bertanta "apakah perlu saya temani kerumah danki Bant untuk mengantar uang, jawab terdakwa "tidak perlu bang cukup saya sendiri saja" lansung saksi pulang kerumah.
7. Bahwa menurutnya, saksi Kapten bony Chandra Gunawan(Dan Kibant) tidak pernah menanyakan mobil apa yang dijual Oleh terdakwa, dan saksi tidak tahu apakah uang tersebut diserahkan ke dan Kibant atau tidak.
8. Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Terdakwa sering terdakwa diperas oleh Saksi Bony Chandra Gunawan setiap bulannya harus memberi uang sebesar Rp.2.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
membenarkan seluruhnya

SAKSI- III :

Nama Lengkap : HM.Khairial Budi
Bin Damanhuri.
Pekerjaan : Swasta (jual beli mobil)
Tempat, tanggal lahir : Barabai ,
27 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat : Jln. Rahayu Rt 09 Rw 05
No 47 Sei Paring Martapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekira bulan Nopember 2009 di showroom milik H.Ahmad Baidawi dan tidak ada hbungan keluarga atau famili.
2. Bahwa saksi telah membeli satu unit mobil Ford Everest memiliki BPKB dan STNK namun pajak mobil habis masa berlakunya dan saksi membeli seharga Rp.100.0000.000,- dari Terdakwa , kemudian Terdakwa mendatangi Saksi H.Ahmad Baidawi dengan maksud mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk memperpanjang pajak mobil Ford Everest dan total uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.105.000.000,-
3. Bahwa saksi saat pembelian mobil tersebut diberikan kwitansi a.n. Terdakwa (Kuat Supriyadi) yang disaksikan oleh laki- laki yang tidak dikenalnya.
4. Bahwa saat itu Saksi tidak curiga karena terdakwa memperlihatkan BPKB dan STNK ,dan saksi sudah mengecek keabsahan mobil Ford Tersebut yaitu nomor rangka maupun nomor mesin sesuai dengan STNK dan di BPKBnya. Setelah pembelian tersebut saksi menitipkan mobil Frd Everest tersebut di Showroom milik Saksi H. Ahmad Baidawi karena akan dijualnya siapa tahu ada sedikit untung.
5. Bahwa setelah tujuh hari tepatnya tgl 17 Desember 2009 hari kamis ada saksi Hengki datang ke showroom milik Saksi H.Ahmad Baidawi dan memberitahukan bahwa mobil Ferd Everest tersebut adalah milik orang tuanya (Saksi H.Abransyah) yang menyuruh Terdakwa untuk menjualkannya tapi tidak ada kabarnya.
6. Bahwa Saat Saksi kedatangan Saksi Hengki lalu menjelaskan bahwa saksi telah membeli mobil ford Everest tersebut dari Terdakwa sesuai harga di Kwityansi pembelian Rp.100.000.000,- sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Saksi H.Ahmad Baidawi dengan maksud untuk memperpanjang pajak mobil dan sekarang mobil Ford Everest sudah

milik saksi karena pada saat membelinya dilengkapi dengan BPKB serta STNK asli.

7. Bahwa kemudian sekira pk1 15.30 Wita datang petugas subdenpom VI/2- 2 Banjarbaru ke Showroom milik Saksi H.Ahmad Baidawi dan menjelaskan bahwa mobil ford Everest adalah milik orang tua Saksi Hengki yang bernama saksi H.Abransyah.

Atas keterangan Saksi tersebut ,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- IV :

Nama Lengkap :
H.Ahmad Baidawi Bin H.Saleh
Pekerjaan :
; Swasta .
Tempat ,tanggal lahir :
Astambaul, 6 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan :
Indonesia
Agama : Islam
Alamat :
Komplek Sadah II RT 15 No 55
Martapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekira bulan Nopember 2009 saat akan menawarkan 1 unit mobil Panther di showroom milik Saksi namun tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa saksi pada hari senen tgl 7 Desember 2009 sekira pk1 17.00 Wita Terdakwa datang lagi ke showroom milik Saksi dengan maksud akan menjual 1 unit mobil Ford Everest namun saksi tidak berminat membeli nya.
3. Bahwa sepengetahuan saksi mobil Ford Everest akhirnya dibeli oleh Saksi H.Budi dengan harga Rp.100.000.000,- ,tetapi setelah itu Saksi H.Budi menyuruh saksi minta bantuan tambahan uang Rp. 5.000.000,- jadi harga mobil tersebut Rp.105.000.000,- barulah kemudian pada hari kamis tgl 17 desember 2009 mobil dititipkan di Showroom milik Saksi.
4. Bahwa setelah mmobil dititipkan ke Showroom milik saksi tiba-tiba ada orang yang Saksi Hengki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saksi bahwa mobil Ford Everest tersebut adalah milik orang tu Saksi Hengki.

5. Bahwa saksi mendengar penjelasan saksi hengki tersebut langsung menelpon Saksi H.Budi dan menjelaskan bahwa mobil Ford Everest adalah milik Saksi H.Abransyah, dan tak lama kemudian datang petugas dari Subdenpom Vi/2- 2 Banjarbaru beserta Saksi H. Abransyah.

Atas keterangan Saksi Harianja tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

SAKSI- V :

Tauhid
Maret 1967.

Nama Lengkap : Teguh Hariadi Bin
Pekerjaan : PNS Pemkab Banjar.
Tempat ,tanggal lahir : Sidoarjo, 9
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Komplek Bukit Permata Asri
Blok D dan E No 7 Sei Ulin Kota
Banjarbaru

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Teguh kenal dengan Terdakwa sejak Desember 2008 karena sering merental mabilnya dan selalu mengatas namakan komandannya.,namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa saksi Teguh pada tgl 10 nopember 2009 sekira pkl 10.00,Wita datang Terdakwa merental mobilnya satu unit Nissan Livina X Gear Nopol DA 107 SF selama 15 hari dari tgl 10 Nopember 2009 sampai dengan 26 Nopember 2009 dengan membayar uang rental sebesar Rp.4.000.000,-
3. Bahwa setelah tgl;26 nopember 2009 sampai sekarang Terdakwa tidak membayar lagi sewa rental mobil Nissan Livina Milik saksi teguh dan mobil juga belum dikembalikan ,Saksi teguh sudah beberapa kali menghubungi namun Terdakwa tidak ada kabarnya.
4. Bahwa Saksi pernah kedatangan beberapa orang anggota provost Yonif 623/BWU menjelaskan bahwa sejak hari selasa tgl 22 Desember 2009 Terdakwa telah melarikan diri dari Yonif 623/BWU, selanjutnya anak saksi teguh ada yang melihat mobil toyota Avansa Nopol DA 8180 TN yang dirental juga oleh Terdakwa berada didepan rumah Saksi Kapten Bony Chandra Gunawan selanjutnya saksi Teguh bersilaturahmi dan menjelaskan kepada saksi Bony Chandra gunawan bahwa mobil tersebut adalah miliknya yang sejak tgl 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desember 2009
rental oleh Terdakwa dan uang sewa rental belum dibayar sama sekali.

5. Bahwa setelah itu jawaban dari saksi Bony Chandra menjelaskan akan mengembalikan mobil Avansa milik Saksi teguh namun diserahkan setelah dipinjam dahulu oleh saksi Bony Chandra selama tiga hari dalam rangka mencari Terdakwa, dan pada tgl 24 desember 2009 sekira pkl 18.00 Wita mobil Avansa Nopol DA 8180 TN diserahkan ke saksi Teguh, selanjutnya kata Saksi Bony Chandra sedangkan mobil Nissan Livina X Gear DA 107 SF ada di rumah Pendawa Lima KM 42 Batulicin.
6. Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mengokangkan senjata pistol sebanyak 3 (tiga) kali dihadapannya, namun saksi tidak mengetahui jenis senjata apa, dan Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Teguh, hanya saja terdakwa pernah bilang bahwa ada masalah dengan orang di Pendawa Lima Batulicin.
7. Bahwa menurut saksi teguh Jumlah uang rental yang belum dibayar oleh terdakwa sampai saat ini yaitu Rp.13.000.000,-, untuk mobil Toyota Avansa Nopol DA 8180 TN yang dipakai Oleh saksi Kapten Bony Chandra, Mobil Avansa Nopol DA 8238 TQ dan mobil Nissan Livina Nopol DA 107 SF yang dipakai Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- VI :

Nama Lengkap: Abransyah Bin Kurdi
Pekerjaan

; Swasta

Tempat , tanggal lahir :

Kandangan, 1965

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan :

Indonesia

Agama: Islam

Alamat :

Ds.Mentewe Rt 2 Rw 2 Kec. Mantewe
Kab. Tanah Bumbu .

Pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

1. Bahwa Saksi Abransyah kenal dengan Terdakwa di batulicin bulan oktober 2009 saat itu Terdakwa datang kerumahnya bersama dua orang temannya dengan tujuan mengantar proposal bantuan sumbangan, namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Abransyah pada hari minggu tgl 15 Nopember 2009 sekira pkl 15.00 Wita menerima telpon dari Terdakwa ,yang kebetulan saat itu saksi berada di hotel Candra sedang karaoke di kamar 5,dan tak lama kemudian Terdakwa dengan tiga orang temennya datang selanjutnya bersama-sama saksi bernyanyi bersama sambil minum-minuman keras jenis bir bintang.

3. Bahwa setelah beberapa jam kemudian Terdakwa bersama temen-temennya pamit yang sebelumnya Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,- ,dan Saksi bersama temannya masih bertahan dihotel tersebut melanjutkan hiburan .
4. Bahwa Saksi pada bulan Desember 2009 mengambil mobil Ford Everest di Bengkel Deco Km 7 Banjarmasin setelah itu kembali ke Batulicin , saat tiba di batulicin Saksi ditelpon Terdakwa melalui Hpnya dan menanyakan apakah mobil tersebut jadi dijual. Kemudian dijawab saksi” Mobil tersebut akan dijual kalau ada uangnya atau kalau ada yang beli” lalu Terdakwa menjawab “ada yang mau beli mobil tersebut namanya Haji Mansyur di Binuang,
5. Bahwa selanjutnya pada hari minggu tgl 6 Desember 2009 Terdakwa datang kerumah saksi di Ds.Mentewe namun tidak ketemu saksi karena sedang pergi kerumah mertuanya di Ds.Rejo sari Blok D II. Dan pada hari senin tgl 7 Desember 2009 sekira pkl 07 .00 Wita terdakwa kembali menemui saksi di rumahnya ,selnjutnya Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli mobil Ford Everest dengan harga Rp.150.000.000,- dan katanya saat itu uangnya masih di tempat haji Mansyur ,oleh karena itu mobilnya akan dibawa dulu sedangkan katanya uangnya mau dibayar besok harinyaatau hari selasanya.sebagai jaminan Terdakwa meninggalkan satu unit mobil Nisan Grand livina Nopol Da 107 SF warna abu-abu tua atas nama STNK Sdr.Syarifudin,pada saat itu saksi sangat percaya ,karena katanya mobil Nisan Livina itu adalah milik terdakwa.
6. Bahwa saat Terdakwa mengambil mobil Ford Everest oleh saksi diserahkan juga BPKB dan Surat Tanda Pajak Kendaraan tanpa STNK karena STNK masih di Samsat, dan saat itu juga yang menyaksikan adalah Istri pertama saksi Sdri.Misgis dan dua orang temen Terdakwa yag saksi tidak tahu namanya.
7. Bahwa Pada hari selasa tgl 8 Besember 2009 ,karena ternyata hari itu terdakwa tidak datang kerumah saksi sesuai janjinya akan

membayar mobilnya,lalu Saksi menghubungi terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membayar mobil hari jumat tgl 11 Desember 2009. tetapi pada tgl 10 Desember 2009 hari kamis Saksi bersama Sdr.Udin pergi keBanjarmasin dengan tujuan untuk menemui Terdakwa dan mengambil uang pembayaran mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelumnya menelpon Terdakwa dengan tujuan menanyakan jam berapa dan dimana bisa bertemu. Dan Terdakwa menjawab "ketemu jam 2 di rumah saksit Mulia Banjarmasin tepatnya di kamar 21 tempat dimana kakak saksi dirawat.

8. Bahwa kemudian pada hari yan dijanjikan Saksi datang ke rumah sakit tersebut dan bertemu dengan Terdakwa ,namun demikian saat itu Terdakwa mengatakan akan mengambil uang di bank dulu , dan karena Saksi merasa dibohongi lalu mencoba untuk membuntuti Terdakwa yang katanya mau ke Bank ,akan tetapi saksi kehilangan jejaknyaselanjutnya berusaha menghubungi lewat HP dan SMS Terdakwa namun tidak dibalas, dan akhirnya dihubungi lagi Terdakwa mengangkat Hpnya dan menjawab akan membayar pada senin Tgl 14 desember 2009.
9. Bahwa kemudian pada hari senin ditunggu ternyata Terdakwa tidak ada membayar mobil kepada saksi juga akhirnya Saksi kembali ke Batulicin.
10. Bahwa Saksi selalu SMS dan terus sering menghubungi Terdakwa namun tidak ada itikat baik dari Terdakwa lalu saksi menyuruh anaknya (Saksi Hengky) untuk mencari keberadaan mobil Ford everest, dan selanjutnya Saksi hengki mendapat informasi dari teman-temenya bahwa mobil tersebut telah dijual kepada show room Mobil Hikmah Motor milik haji Dewi di banjarbaru.dengan harga Rp.105.000.000,-
11. Bahwa akhirnya atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada Sub denpom VI/2- 2 Banjarbaru, dan dari sini Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi saksi,tetapi pernah mengirim SMS yang isinya" Ji pian gak ada gunanya melaporkan Saya malah uang pian akan hilang , tadi orang PM sudah menelepon saya dan terima kasih atas laporannya" kemudian dijawab Saksi " saya melaporkan semua ini karena kamu tidak membayar uang mobil tersebut sesuai dengan janjimu dan kamu telah mempermainkan aku " dari kejadian tersebut sampai saat ini Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi saksi dan uang belum dibayarkan.
12. Bahwa pada saat mobil Saksi diambil oleh Terdakwa tidak menggunakan kekerasan ataupun upaya paksa sebab Saksi percaya dan pada saat itu juga karena Terdakwa meniggalkan mobil Grand Livina sebagai jaminan dan mengatakan itu adalah mobil milik Terdakwa sendiri oleh karenanya Saksi tidak curiga samasekali.
13. Bahwa atas kejadian ini saksi merasa tidak terima atas kelakuan terdakwa karena merasa ditipu dan menuntut Terdakwa secara hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



SAKSI- VII

Nama Lengkap :
Hengky Bin Abransyah
Pekerjaan : Mahasiswa STIH Sultan Adam .
Tempat , tanggal lahir :
Batu Licin / 8 Maret 1989
Jenis kelamin : laki-
laki
Kewarganegaraan :
Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jln.Pramuka Hikmah
Banua Komplek Purnama Rt 32
No 21 Banjarmasin Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelum perkara ini ,dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa saksi pada hari senin tgl 7 desember 2009 sekira pkl 12.30 wita Orang tu Saksi hengki (saksi H.Abransyah)meberi kabar melalui telepon ,bahwa mobil ford everest Nopol DA 599 HE telah dibawa oleh Terdakwa dengan maksud mobil tersebut akan dijualan oleh Terdakwa dengan kesepakatan harga mobil tersebut Rp.150.000.000,- dengan jangka waktu dua hari uang hasil penjualan tersebut akan diserahkan kepada orang tuanya (Saksi H.Abransyah).
3. Bahwa setelah dua hari ternyata terdakwa tidak menemui oarang tuanya(Saksi H.Abransyah), dan setelah seminggu ditunggu Terdakwa tidak ada kabar beritanya ,selanjutnya Saksi Abransyah mencari Terdakwa dan mobilnya namun tidak ketemu. Demikian juga saksi Hengki mencari mobil ford everest ke banjarbaru dan sekitarnya.
4. Bahwa Saksi setelah tgl 17 Desember hari Kamis sekira pkl 12.00 Wita mobil ford everest sudah ada di showroom milik Saksi H.Dawi tepatnya didepan gereja Katolik simpang empat Kota Banjarbaru. Lalu saksi menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut sampai ada di Showroom tersebut.,yang dijawab oleh saksi H.Dawi "bahwa mobil tersebut telah dibeli dari Terdakwa anggota Yonif 623/BWU dengan harga Rp.110.000.000,- lengkap dengan BPKB nya.
5. Bahwa saksi kemudian menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah milik orang tuanya(saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bertempat tinggal di batulicin, yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dijualkan namun hingga saat ini uangnya belum diserahkan pada orang tuanya.

6. Bahwa karena itulah oarang tunya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Subdenpom VI/2- 2 Banjarbaru untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut ,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan maka keterangan para saksi dalam berita acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan Sbb :

SAKSI- VIII :

Nama Lengkap: Putut Triyanto Bin
Edward
Pekerjaan :
Swasta
Tempat ,tanggal lahir : Kuala
Kapas, 16 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan :
Indonesia
Agama: Islam
Alamat :
Jln.A.Yani Km 1,5 Rt 84 No 17
Banjarmasin Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Putut kenal dengan Terdakwa karena sama-sama dinas di yonif 623/BWU sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. bahwa saksi kenal dengan saksi Kapten Bony Chandra Gunawan pada tahun 2008 dirumah makan padang yang saat itu dikenalkan oleh Sdr.Stefanus, dan selama perkenalan dengan saksi Bony Chandra gunawan saksi tidak pernah berkunjung kerumahnya.saksi bertemu hanya saat kumpul- kumpul makan siang bersama-sama teman-teman di banjarmasin.
3. bahwa saksi pernah menawarkan untuk meminjamkan dana kepada saksi Bony Chandra Gunawan untuk modal usaha namun saksi Bony Chandra menjawab "ya nanti kalau saya perlu saya menghubungi sampean"bahwa Kemudian pada hari senin tgl 9 Nopember 2009 sekira pkl 10.00 Wita saksi ditelpon oleh saksi kapten Bony Chandra gunawan dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.60.000.000,- lalu saksi Putut menjawab "saya bersedia membantu dengan catatan sewaktu- waktu saya memerlukan tolong dikembalikan kepada saya'dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bony Chandra "saya bersedia untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut"

4. Bahwa kemudian hari itu juga sekira pkl 11 .00 wita uang sebesar Rp.60.000.000,- saksi putut transfer melalui bank BRI Banjarmasin di KM 3,5 ke Nomor rekening Terdakwa dengan nomor 323201004122503.selanjutnya saksi Putut telepon saksi Bony Chandra "bahwa uang telah ditransfer melaluiBank BRI di Km 3,5 Banjarmasin ke nomor rekening Pratu Kuat Supriyadi" dan selanjutnya sekira pkl 16.00.Wita Terdakwa telpon ke saksi putut bahwa uang sebesar Rp.60.000.000,- sudah Terdakwa terima ,kemudian saksi Putut juga memberitahukan kepada saksi Bony Chandra.
5. bahwa kira –kira satu bulan kemudian tepatnya hari Rabu tgl 9 desember 2009 sekira pkl 13.00 Wita uang tersebut dikembalikan oleh saksi Kapten Inf Bony Chandra namun tanpa kwitansi.

Atas keterangan Saksi tersebut
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan secata PK di Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tpr , kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infantri di Secata If Dodiklatpur Rindam VI/Tpr ,setelah lulus dilantik dengan pangkat prada dan ditugaskan di yonif 623/BWU sampai sekrang ini.
2. Bahwa terdakwa pada tahun 2004 pernah tugas opsmil ke NAD, kemudian tahun 2007/2008 Pantas RI- Malaysia ke Ambalat Kaltim.
3. Bahwa Terdakwa pada hari rabu tgl 14 Nopember 2009 sekira pkl 11.00 Wita pergi kerumah saksi H.Abransyah membawa proposal bantuan dana ,yang kemudian setelah membaca proposal tersebut saksi Abransyah memberikan bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,-

lalu uang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Kapten Inf. Bony Chandra Gunawan.

4. Bahwa terdakwa pada tgl 15 Nopember 2009 berdasarkan sprin yang ditanda tangani oleh Kapten Inf.Bony Chandra Gunawan untuk melaksanakan tugas luar ke Kab.tanah Bumbu Batulicin, dan sekitar Pkl 21.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi Abransyah dan mendapat Jawaban " Saya ada diruang karaoke Hotel Chandra di Batulicin dan meminta Terdakwa datang keruang Karaoke tersebut" selanjutnya Terdakwa langsung meluncur ke Hotel Chandra dengan menggunakan mobil Nissan Livina Gear Nopol DA 107 SF milik Saksi Teguh dan pada pkl 24.00 Wita Terdakwa kembali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Losmen H.Amis Batulicin.

5. Bahwa pada hari Jumat tgl 4 desember 2009 Terdakwa dan Saksi wisnu Topan pergi kerumah Sdr.Tarmiji dengan maksud akan menggadaikan mobil Nissan Livina Dan Sdr Tamiji setuju untuk pembayaran tgl 7 Desember 2009. hari Senin.
6. Bahwa Terdakwa Hari Sabtu tgl 5 Desember 2009 Saksi Abransyah sekira pk1 14.00 Wita menghubungi melalui sms agar Terdakwa datang kerumah kontrakkan anaknya yang bernama Saksi hengki di jalan Pramuka Km 6 banjarmasin dengan maksud menemui saksi Abransyah yang pada saat itu berada dirumah kontrakan anaknya.
7. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Abransyah menawarkan untuk menjual satu Unit mobil Ford Eferest Npol Da 599 HE milik Saksi Abransyah ,namun Terdakwa menolak karena tidak ada pembelinya.
8. bahwa pada hari minggu Tgl 6 Desmber 2009 sekira pk1 17 00wita Terdakwa berangkat ke batulicin menggunakan mobil Nissan Livina gear nopol DA 107 SF dengan maksud untuk mengambil satu Unit mobil ford Everest Nopol DA 599 HE di rumah Saksi H.Abransyah di batulicin kab.Tanah Bumbu.
9. Bahwa pada sekira pk1 03.00 Wita tgl 7 Desember 2009 Hari senin Terdakwa sampai dirumah Saksi Abransyah , karena masih kepagian maka Terdakwa Tidur di mobil Nissan Livina , setelah pk1 07.00 Wita Terdakwa langsung kerumah H.Abransyah dan membicarakan tentang kesanggupannya untuk menjualkan satu unit mobil Ford Everest Nopol DA 599 HE ,lalu saksi Abransyah menjawab “ iya bawa saja mobilnya dan saya harap mobil Ford Everest bisa laku dijual dengan harga Rp.150.000.000 juta yang dijawab Terdakwa “Saya menyanggupinya dan mengusahakannya”
10. Bahwa setelah terdakwa menyanggupinya kemudian Saksi Abransyah menyerahkan mobil Ford everest tersebut beserta STNK dan sedangkan BPKB nya diambil dari mobilnya lalu diletakkan diatas meja yang letaknya diteras rumah lalu BPKB diambil Terdakwa dan diletakkan dilaci pintu sebelah kanan mobil,selanjutnya saksi Abransyah bertanya “BPKB nya sudah dibawa” jawab Terdakwa “sudah pak ada didalam mobil “ dan dijawab Saksi Abransyah “ya sudah”
11. Bahwa sebelum membawa mobil Ford Everest Terdakwa memberikan jaminan satu unit mobil Nissan Livina Gear Nopol DA 107 SF milik saksi Teguh Hariadi berikut STNK nya namun Terdakwa bilang kalau mobil itu adalah miliknya ,setelah itu barulah Terdakwa berangkat ke Banjarbaru.
12. Bahwa pada hari senin tgl 7 desember 2009 sekira pk1 12.00 Wita terdakwa membawa mobil Ford Everest bersama Saksi Wisnu topan kerumah Sdr.Tarmijidi Martapura dngan maksud akan menggadaikan mobil Ford

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
25
Everest milik Sdr.Tarmiji tidak mau karena sesuai kesepakatan pada hari Jumat tgl 4 Desember 2009 yang digadaikan adalah mobil Nissan Livina ,dan akhirnta Terdakwa dan saksi Wisnu Topan pergi ke Banjarbaru.menuju showroom namun tidak ada yang mau menerima gadai mobil Ford Everest tersebut.

13. Bahwa kemudian terdakwa menelpon Saksi H.M. Khairial Budi untuk mmenggadaikan mobil Ford tersebut akhirnya saksi Budi mau membeli dengan Harga Rp 105.000.000,- dan terdakwa sepakat ,lalu saksi HM Khairial Budi menulis kwitansi dan Terdakwa menandatangani serta menyerahkan STNK dan BPKBnya mobil Ford Everest Nopol DA 599 HE kepada saksi HM Khairial budiselanjutnya Terdakwa dan saksi Wisnu Topan diantar pulang oleh saksi Khairial Budi dengan mengendarai mobil Ford everest.
14. Bahwa selanjutnya sore hari itu juga senin tgl 7 desember 2009 terdakwa memberikan uang kepada saksi Wisnu Topan Rp.1.500.000,- sebagai tanda terima kasih sudah membantu terdakwa membantu menjualkan mobil ford everest.
15. Bahwa keesokan harinya Selasa tgl 8 Desember 2009 sekira pkl 06.30 wita terdakwa kerumah saksi kapten Inf.bony Chandra gunawan untuk mengembalikan uang modal usaha pengiriman minyak solar ke Puruk Cahu kalteng sebesar Rp.60.000.000,- sedangkan sisa uang sebesar Rp.43.000.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluannya sendiri.
16. Bahwa pada hari rabu tgl 9 Desember 2009 sekira pkl 17.00 Wita Saksi Abransyah menelpon Terdakwa untuk menanyakan “ apakah mobil Ford Everest miliknya sudah terjual apa belum “dan jawab terdakwa “ belum lalu saksi Abransyah menjawab “iya sudah nanti kalau sudah terjual tolong hubungi saya “ dan pada hari ke 11 (sebelas)Saksi Abransyah menelpon lagi dan menanyakan “sudah terjual apa belum” jawab terdakwa “belum terjual mobil Ford Everest nya”
17. Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Kamis tgl 17 desember 2009 sekira pkl 17.00 Wita Terdakwa menerima telepon dari sertu Barus untuk menanyakan “apakah mobil Ford Everest sudah terjual belum “ jawab Terakwa” belum terjual”
18. Bahwa kemudian pada hari sabtu tgl 19 Desember sekira pkl 17.00 Wita Terdakwa menerima berita dari sertu Barus bahwa masalah mobil ford Everest sudah dilaporkan ke Sub Denpom VI/2- 2 Banjarbaru,dan kemudian pada hari selasa tgl 22 Desember 2009 terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit mobil Ford everest Nopol DA 599 HE
- Satu unit mobil Nissan Livina Nopol DA 107 SF

- Satu buah BPKB asli atas nama Sdr.Abransyah dengan identitas kendaraan Noreg 03916,dan identitas pemilik , D No :0406016

Surat- surat

- Satu lembar STNK mobil Nissan Livina X Gear 1,5 M/T Nopol DA 107 SF atas nama Sdr.Syarifuddin
- Satu lembar STNK mobil ford everest2,5 XLT 4X4 M/T Nopol DA 599 HE atas nama Sdr.Abransyah.
- Satu lembar foto copy surat keterangan dari PT Bank Mandiri (persro) Tbk, tentang BPKB asli atas nama Sdr.Syarifuddin .
- Satu lembar foto copy KTP atas nama Sdr.Syarifuddin dan foto copy KTP atas nama Sdr.Teguh Hariadi,Spi
- Dua lembar foto copy BPKB atas nama Sdr.Syarifuddin

Telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi , serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis menghubungkan keterangan- keterangan para saksi satu sama lainnya, keterangan Terdakwa, alat- alat bukti yang diajukan dipersidangan serta petunjuk- petunjuk lain, telah didapat fakta – fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah dipanggil kepersidangan seorang Terdakwa yang ternyata identitasnya sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan oditur militer yang tidak lain adalah bernama Kuat Supriyadi, Pangkat :Pratu ,Nrp 21030242080783 yang sehat jasmani dan Rohani.
2. Bahwa benar terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan secata PK di Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tpr , kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infantri di Secata If Dodiklatpur Rindam VI/Tpr ,setelah lulus dilantik dengan pangkat prada dan ditugaskan di Yonif 623/BWU sampai sekarang ini.
3. Bahwa benar berdasarkan skeppera dari DanRem 101/Antasari Terdakwa adalah anggota Yonif 623/BWU dengan jabatan Ta munisi Ton SLT Kibant dengan pangkat Pratu oleh karena itulah terdakwa masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
termasuk dalam Yustisiabel peradilan militer I- 06
Banjarmasin.

4. Bahwa benar Bahwa sekira bulan oktober 2009 Saksi Bony sering melihat Terdakwa mengemudikan mobil Grand Livina warna abu-abu tua keluar masuk asrama diluar jam dinas dan sekira awal bulan Nopember 2009 Terdakwa pernah bercerita kepada saksi Bony tentang mobil Grand Livina itu dibeli Terdakwa dengan cara oper kredit dan katanya kurang empat bulan lunas, dan Terdakwa juga cerita mempunyai mobil Toyota avansa lima unit serta satu kijang Inova,yang kesemuanya dititipkan di rental Banjarbaru,dan pesan kepada saksi Bony kalau ada anggota memerlukan mobil supaya menghubungi Terdakwa.
5. Bahwa benar dengan cerita tersebut saksi Bony percaya aja karena memang banyak anggota Kima dan Kibant Yonif 623/BWU yang mengetahuinya seperti prada Totok Suharmanto,Kopda Ruslan dan Pratu Apip ,Pratu Paroid bahkan mobil kijang Inova STNK nya atas nama Terdakwa ,disamping itu Terdakwa juga mempunyai usaha minyak solar di PT Usaha bersama Mandiri(UMB) dan Terdakwa sebagai direkturnya.
6. Bahwa benar saksi Putut Triyanto pernah menawarkan untuk meminjamkan dana kepada saksi Bony Chandra Gunawan untuk modal usaha namun saksi Bony Chandra menjawab "ya nanti kalau perlu saya menghubungi sampean"bahwa Kemudian pada hari senin tgl 9 Nopember 2009 sekira pkl 10.00 Wita saksi Putut Triyanto ditelpon oleh saksi kapten Bony Chandra gunawan dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.60.000.000,- lalu saksi Putut menjawab "saya bersedia membantu dengan catatan sewaktu-waktu saya memerlukan tolong dikembalikan kepada saya'dan Jawab kapten Bony Chandra "saya bersedia untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut"
7. Bahwa benar kemudian hari itu juga sekira pkl 11 . 00 wita uang sebesar Rp.60.000.000,- saksi putut transfer melalui bank BRI Banjarmasin di KM 3,5 ke Nomor rekening Terdakwa dengan nomor 323201004122503.selanjutnya saksi Putut telepon saksi Bony Chandra "bahwa uang telah ditransfer melaluiBank BRI di Km 3,5 Banjarmasin ke nomor rekening Pratu Kuat Supriyadi(Terdakwa)" dan selanjutnya sekira pkl 16.00.Wita Terdakwa telpon ke saksi Putut bahwa uang sebesar Rp.60.000.000,- sudah Terdakwa terima ,kemudian saksi Putut juga memberitahukan kepada saksi Bony Chandra.
8. Bahwa benar Saksi Bony pernah ditawarkan oleh Terdakwa untuk menanam modal bersama usaha pengiriman minyak solar ke Puruk Cahu Kalteng ,sebanyak 10.000. liter sehingga pada hari senin tgl 9 Nopember 2009 Saksi Bony menanamkan modal sebesar Rp.60.000.000,- uang dari pinjaman saksi Putut Triyanto yang ditransfer ke rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, dengan keuntungan untuk pengiriman yang pertama sebesar Rp.3.500.000,- yang sudah saksi terima dari Terdakwa, namun modalnya masih ditangan Terdakwa.

9. Bahwa benar saksi Teguh pada tgl 10 Nopember 2009 sekira pk1 10.00, Wita datang Terdakwa merental mobilnya satu unit Nissan Livina X Gear Nopol DA 107 SF selama 15 hari dari tgl 10 Nopember 2009 sampai dengan 26 Desember 2009 dengan membayar uang rental sebesar Rp.4.000.000,-

10. Bahwa benar kemudian saksi Bony tgl 14 Nopember 2009 hari Sabtu ikut andil pengiriman minyak solar ke dua sebanyak 20.000 liter dan Saksi Bony menambah modal lagi sebesar Rp.30.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank BRI Banjarbaru ke nomor rek 3232-01-004122-50-3 a.n. Pratu Kuat (Terdakwa), dan dari pengiriman ke dua ini saksi Bony mendapatkan keuntungan Rp5.000.000,- dan modal juga masih dipegang oleh Terdakwa. semua berjumlah Rp 90.000.000,-

11. Bahwa benar Terdakwa pada hari rabu tgl 14 Nopember 2009 sekira pk1 11.00 Wita pergi kerumah saksi H.Abransyah membawa proposal bantuan dana, yang kemudian setelah membaca proposal tersebut saksi Abransyah memberikan bantuan uang sebesar

Rp.1.000.000,- lalu uang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Kapten Inf. Bony Chandra Gunawan.

12. Bahwa benar terdakwa pada tgl 15 Nopember 2009 berdasarkan sprin yang ditanda tangani oleh Kapten Inf. Bony Chandra Gunawan untuk melaksanakan tugas luar ke Kab. tanah Bumbu Batulicin, dan sekitar Pkl 21.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi Abransyah dan mendapat Jawaban " Saya ada diruang karaoke Hotel Chandra di Batulicin dan meminta Terdakwa datang keruang Karaoke tersebut" selanjutnya Terdakwa langsung meluncur ke Hotel Chandra dengan menggunakan mobil Nissan Livina Gear Nopol DA 107 SF milik Saksi Teguh dan pada pk1 24.00 Wita Terdakwa kembali dan beristirahat di Losmen H.Amis Batulicin.

13. Bahwa benar sesuai janji rencana uang saksi Bony akan ditransfer oleh Terdakwa melalui Bank Mandiri Banjarbaru oleh salah seorang anak buahnya a.n sdr. Dani karena Terdakwa saat itu masih berada di Pertamina Banjarmasin untuk mengurus DO minyak solar.

14. Bahwa benar pada pertengahan bulan Nopember 2009 saat saksi Bony latihan Ralasantai di asam –asam pelaihari, Saksi bony menerima Telpon dari terdakwa dan memberitahukan bahwa uang modal Rp.90.000.000,- milik Saksi sudah ditransfer melalui Bank Mandiri Banjarbaru dengan nomor rek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3232901900439-50-60 a.n Kapt inf Chandra Gunawan, selanjutnya saksi Bony memerintahkan Prada Totok untuk mengecek namun hasilnya tidak ada.

15. Bahwa benar kemudian saksi Bony menghubungi terdakwa dan dijawab Terdakwa "nanti Ndan Saya cek ke Bank Mandiri Banjarbaru", keesokan harinya saksi Bony memerintahkan Prada totok untuk mengecek kembali ternyata uang belum masuk juga. Setelah dua minggu saksi Bony sendiri mengecek ke ATM dan buku tabungan tidak masuk juga. akhirnya Saksi Bony menelpon Terdakwa dan dijawab Terdakwa "nanti Ndan saya cek lagi ke Bank Mandiri. ,setelah itu Terdakwa menelpon Saksi Bony lagi "bahwa uang yang dikirim melalui bank Mandiri ternyata kurang dan tidak jadi dikirim. Akhirnya Saksi Bony berkesimpulan bahwa Terdakwa telah membohonginya.
16. Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Bony terus tetap meminta uangnya yang Rp.90.000.000,- segera dikembalikan ,namun lagi lagi Terdakwa berjanji "saya akan trasfer ndan nanti sore tgl 30 Nopember 2009 setelah dari pertamina uangnya kan saya transfer melalui Bank BRI unit Belitung Banjarmasin' dan sekira pkl 15.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi Bony bahwa uang sudah ditransfer melalui bank Terdsebut.
17. Bahwa benar selanjutnya saksi Bony memerintahkan supaya Terdakwa menghadap saksi , dan sekira pkl 18.00 wita terdakwa menghadap kerumah saksi Bony sambil me bawa dan menyerahkan bukti pengiriman uang dari bank BRI Unit belitung ,dan saksi Bony menyampaikan bahwa uang belum masuk.
18. Bahwa benar pada tgl 1 Desember 2009 sekira pkl 11.00 wita saksi Bony mengajak Terdakwa untuk ke bank BRI Banjarbaru ,selanjutnya sampai di Bank BRI tersebut saksi menanyakan kepada petugas sambil menunjukkan bukti Transfer ,namun ternyata bukti transfer tersebut adalah Validasinya palsu.
19. Bahwa benar setelah keluar dari Bank tersebut Saksi Bony bersikeras supaya Terdakwa mengembalikan uangnya, dan dijawab Terdakwa "iya ndan saya usahakan selanjutnya terdakwa mengajak saksi Bony ke Bincau sekumpul ke rumah Sdr.H.Budi tetapi rumahnya kosong,lalu memelpon H.Budi untuk pinjam uang sebesar Rp.100.000.000,- dengan jaminan mobil Grand Livina ,dan kata Terdakwa pada saksi Bony "karena H.Budi masih di Banjarmasin " maka Saksi Bony dan terdakwa menunggu hingga pkl 15.30 wita ternyata Saksi H.Budi tidak datang .
20. Bahwa benar selanjutnya saksi Bony menyarankan agar Terdakwa supaya cari alternatif lainnya dan mencoba cari lainnya ,yang kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km 94 kab. Tapin untuk mengambil tagihan uang solar, tetapi sampai di tapin tagihan solar juga tidak ada, tapi Saksi Bony dalam hati sudah mengisyaratkan bahwa Terdakwa telah berbohong tapi saksi Bony sabar saja. Akhir berlanjut ke rumah H.Budi lagi namun tidak ada, dan mengajak lagi ke rumah Saksi H.Budi yang ke dua setelah itu Terdakwa masuk ke mobil Nissan Livina dan menyampaikan "bahwa uang dari Saksi H.Budi besok pagi tgl 2 Desember 2009 lalu Saksi dan terdakwa pulang kerumah masing-masing.

21. Bahwa benar Saksi Abransyah pada bulan desember 2009 mengabil mobil Ford Everest di Bengkel Deco Km 7 Banjarmasin setelah itu kembali ke Batulicin, saat tiba di batulicin Saksi Abransyah ditelpon Terdakwa melalui Hpnya dan menanyakan apakah mobil tersebut jadi dijual. Kemudian dijawab saksi Abransyah " Mobil tersebut akan dijual kalau ada uangnya atau kalau ada yang beli" lalu Terdakwa menjawab "ada yang mau beli mobil tersebut namanya Haji Mansyur di Binuang,

22. Bahwa benar selanjutnya pada hari minggu tgl 6 Desember 2009 Terdakwa datang kerumah saksi Abransyah di Ds.Mentewe namun tidak ketemu saksi Abransyah karena sedang pergi kerumah mertuanya di Ds.Rejo sari Blok D II. Dan pada hari senin tgl 7 Desember 2009 sekira pkl 07 .00 Wita terdakwa kembali menemui saksi Abransyah di rumahnya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli mobil Ford Everest dengan harga Rp.150.000.000,- dan katanya saat itu uangnya masih di tempat haji Mansyur, oleh karena itu mobilnya akan dibawa dulu sedangkan katanya uangnya mau dibayar besok harinya atau hari selasanya. sebagai jaminan Terdakwa meninggalkan satu unit mobil Nisan Grand livina Nopol Da 107 SF warna abu-abu tua atas nama STNK Sdr.Syarifudin, pada saat itu saksi Abransyah sangat percaya, karena katanya mobil Nisan Livina itu adalah milik terdakwa.

23. Bahwa benar saat Terdakwa mengambil mobil Ford Everest oleh saksi Abransyah diserahkan juga BPKB dan Surat Tanda Pajak Kendaraan tanpa STNK karena STNK masih di Samsat, dan saat itu juga yang menyaksikan adalah Istri pertama saksi Sdri.Misgis dan dua orang temen Terdakwa yag saksi tidak tahu namanya.

24. Bahwa benar pada sekira pkl 12.00 Wita hari senin tgl 7 desember 2009 Terdakwa membawa mobil Ford Everest bersama Saksi Wisnu topan kerumah Sdr.Tarmijidi Martapura dngan maksud akan menggadaikan mobil Ford Everest namun Sdr.Tarmiji tidak mau karena sesuai kesepakatan pada hari Jumat tgl 4 Desember 2009 yang digadaikan adalah mobil Nissan Livina, dan akhirnya Terdakwa dan saksi Wisnu Topan pergi ke Banjarbaru. menuju



namun tidak ada yang mau menerima gadai mobil Ford Everest tersebut.

25. Bahwa benar kemudian terdakwa menelpon Saksi H.M. Khairial Budi untuk menggadaikan mobil Ford tersebut akhirnya saksi Budi mau membeli dengan Harga Rp 105.000.000,- dan terdakwa sepakat ,lalu saksi HM Khairial Budi menulis kwitansi dan Terdakwa menandatangani serta menyerahkan STNK dan BPKBnya mobil Ford Everest Nopol DA 599 HE kepada saksi HM Khairial budi selanjutnya Terdakwa dan saksi Wisnu Topan diantar pulang oleh saksi Khairial Budi dengan mengendarai mobil Ford everest.
26. Bahwa benar selanjutnya sore hari itu juga senin tgl 7 desember 2009 terdakwa memberikan uang kepada saksi Wisnu Topan Rp.1.500.000,- sebagai tanda terima kasih sudah membantu terdakwa membantu menjualkan mobil ford everest.
27. Bahwa benar keesokan harinya Selasa tgl 8 Desember 2009 sekira pkl 06.30 wita terdakwa kerumah saksi kapten Inf.bony Chandra gunawan untuk mengembalikan uang modal usaha pengiriman minyak solar ke Puruk Cahu kalteng sebesar Rp.60.000.000,- sedangkan sisa uang sebesar Rp.43.000.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluannya sendiri.
28. Bahwa benar Pada hari selasa tgl 8 Desember 2009 ,karena ternyata hari itu terdakwa tidak datang kerumah saksi Abransyah sesuai janjinya akan membayar mobilnya,lalu Saksi Abransyah menghubungi terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membayar mobil hari jumat tgl 11 Desember 2009. tetapi pada tgl 10 Desember 2009 hari Kamis Saksi Abransyah bersama Sdr.Udin pergi keBanjarmasin dengan tujuan untuk menemui Terdakwa dan mengambil uang pembayaran mobil Everest. Dan sebelumnya menelpon Terdakwa dengan tujuan menanyakan jam berapa dan dimana bisa bertemu. Dan Terdakwa menjawab” ketemu jam 2 di rumah sakit Mulia Banjarmasin tepatnya di kamar 21 tempat dimana kakak saksi dirawat.
29. Bahwa benar kemudian pada hari yang dijanjikan Saksi Abransyah datang ke rumah sakit tersebut dan bertemu dengan Terdakwa ,namun demikian saat itu Terdakwa mengatakan akan mengambil uang di bank dulu , dan karena Saksi Abransyah merasa dibohongi lalu mencoba untuk membuntuti Terdakwa yang katanya mau ke Bank ,akan tetapi saksi Abransyah kehilangan jejaknya selanjutnya berusaha menghubungi lewat HP dan SMS Terdakwa namun tidak dibalas, dan akhirnya dihubungi lagi Terdakwa mengangkat Hpnya dan menjawab akan membayar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14 desember 2009.

30. Bahwa Saksi Abransyah selalu SMS dan terus sering menghubungi Terdakwa namun tidak ada itikat baik dari Terdakwa lalu saksi Abransyah menyuruh anaknya (Saksi Hengky) untuk mencari keberadaan mobil Ford everest, dan selanjutnya Saksi Hengki mendapat informasi dari temen-temenya bahwa mobil tersebut telah dijual kepada show room Mobil Hikmah Motor milik Haji Dawi di Banjarbaru.dengan harga Rp.105.000.000,-
31. Bahwa benar tgl 17 Desember 2009 hari Kamis Saksi Hengki datang ke showroom milik Saksi H.Ahmad Baidawi dan memberitahukan bahwa mobil Ford Everest tersebut adalah milik orang tuanya (yaitu Saksi H.Abransyah) yang menyuruh Terdakwa untuk menjualkannya tapi tidak ada kabarnya.
32. Bahwa benar Saat Saksi Khairial Budi kedatangan Saksi Hengki lalu menjelaskan bahwa telah membeli mobil ford Everest tersebut dari Terdakwa sesuai harga di Kwitansi pembelian Rp.100.000.000,- sedangkan Rp.5.000.000,- dari Saksi H.Ahmad Baidawi dengan maksud untuk memperpanjang pajak mobil dan sekarang mobil Ford Everest sudah milik saksi Khairial Budi karena pada saat membelinya dilengkapi dengan BPKB serta STNK asli.
33. Bahwa benar kemudian sekira pk1 15.30 Wita tgl 17 Desember 2009 datang petugas subdenpom Vi/2- 2 Banjarbaru ke Showroom milik Saksi H.Ahmad Baidawi dan menjelaskan bahwa mobil ford Everest adalah milik orang tua Saksi Hengki yang bernama saksi H.Abransyah.
34. Bahwa benar kemudian Terdakwa pada hari Kamis tgl 17 desember 2009 sekira pk1 17.00 Wita Terdakwa menerima telepon dari sertu Barus untuk menanyakan "apakah mobil Ford Everest sudah terjual belum " jawab Terakwa" belum terjual"
35. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tgl 19 Desember sekira pk1 17.00 Wita Terdakwa menerima berita dari sertu Barus bahwa masalah mobil ford Everest sudah dilaporkan ke Sub Denpom VI/2- 2 Banjarbaru,dan kemudian pada hari Selasa tgl 22 Desember 2009 terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.
36. 36. Bahwa benar dari kejadian ini untuk Saksi Teguh telah dirugikan oleh terdakwa karena belum dibayar oleh terdakwa sampai saat ini yaitu Rp.13.000.000,- , untuk mobil Toyota Avansa Nopol DA 8180 TN yang dipakai Oleh saksi Kapten Bony Chandra ,Mobil Avansa Nopol DA 8238 TQ dan mobil Nissan Livina Nopol DA 107 SF yang dipakai Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa untuk terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oditur militer majelis pada prinsipnya sependapat. Namun demikian didalam pembuktian dan penguraian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh oditur militer majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri yang akan dituangkan dalam putusan ini .

Sedangkan mengenai penjatuhan pidanya majelis akan mempertimbangkan serta menilainya sendiri sebagaimana fakta fakta yang ditemukan didalam persidangan yang tentunya nanti akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh oditur disusun secara Alternatif maka majelis tentunya akan langsung memilih menguraikan dan membuktikan unsur unsur dalam dakwaan alternatif Ke satu yang majelis anggap paling bersesuaian dan tepat sebagaimana fakta fakta dipersidangan yang antara lain unsur unsurnya menurut oditur militer sebagai berikut :

Unsur Ke 1 : Barang Siapa

Unsur Ke 2 : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum.

Unsur Ke-3 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barang Siapa “

Yang dimaksud dengan “Barang siapa “ Menurut pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus TNI, dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana tersebut harus masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah dipanggil kepersidangan seorang Terdakwa yang ternyata identitasnya sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan oditur militer yang tidak lain adalah bernama Kuat Supriyadi, Pangkat : Pratu , Nrp 21030242080783 yang sehat jasmani dan Rohani.
2. Bahwa benar terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan secata PK di Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tpr , kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infantri di Secata If Dodiklatpur Rindam VI/Tpr , setelah lulus dilantik dengan pangkat prada dan ditugaskan di Yonif 623/BWU sampai sekarang ini.
3. Bahwa benar berdasarkan skeppera dari DanRem 101/Antasari Terdakwa adalah anggota Yonif 623/BWU dengan jabatan Ta munisi Ton SLT Kibant dengan pangkat Pratu oleh karena itulah terdakwa masih termasuk dalam Yustisiabale peradilan militer I- 06 Banjarmasin
4. Bahwa benar telah ternyata dipersidangan Terdakwa membenarkan dan mengakui melakukan perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan(pertama / kedua oditur..pilih) militer, oleh karenanya Terdakwa adalah subyek hukum atau pelaku dalam tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan analisa majelis hakim yang didasarkan keterangan saksi I, II, III, IV, V, VI, dan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI , dan ternyata majelis melihat saat persidangan Terdakwa memakai seragam dan atribut lengkap , serta sehat jasmani dan rohani , begitu juga saat melakukan perbuatan ini masih berdinas aktif dan tidak terganggu kesehatannya sehingga dapat dipertanggung jawabkan pidananya, serta masih dalam lingkup yustisiabale peradilan militer 1-06 banjarmasin . Oleh karenanyalah berdasarkan ajaran ilmu pengetahuan hukum pidana sebagaimana pasal 2, 3 dan 4 KUHP dengan istilah "een ieder" dengan terjemahan (barang siapa/setiap orang) pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tindak pidana yaitu tidak lain adalah terdakwa tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu " Barang Siapa " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Dengan maksud Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan maksud dalam unsur ini adalah memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku (terdakwa) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dilain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku.

Karena unsur ini berada dibelakang/ di cakupi oleh unsur dengan sengaja " maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarann sendiri dari si pelaku/terdakwa dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak pihak yang dirugikan.

Maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan, Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal itu dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini mengandung dua Alternatif yaitu :

1. Keuntungan itu hanya diperuntukan lagi diri si Pelaku /Terdakwa semata-manaat atau
2. Keuntungan itu hanya diperuntukan bagi orang lian, si pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu ia hanya merupakan alat belaka dari orang lain itu

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh Hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi dibawah sumpah keterangan terdakwa yang diperkuat adanya alat bukti lain dapat di ungkap dipersidangan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa sekira bulan oktober 2009 Saksi Bony sering melihat Terdakwa mengemudikan mobil Grand Livina warna abu-abu tua keluar masuk asrama diluar jam dinas dan sekira awal bulan Nopember 2009 Terdakwa pernah bercerita kepada saksi Bony tentang mobil Grand Livina itu dibeli Terdakwa dengan cara oper kredit dan katanya kurang empat bulan lunas, dan Terdakwa juga cerita mempunyai mobil Toyota Avansa lima unit serta satu kijang Inova,yang kesemuanya dititipkan di rental Banjarbaru,dan pesan kepada saksi Bony kalau ada anggota memerlukan mobil supaya menghubungi Terdakwa.
2. Bahwa benar dengan cerita tersebut saksi Bony percaya aja karena memang banyak anggota Kima dan Kibant Yonif 623/BWU yang mengetahuinya seperti prada Totok Suharmanto,Kopda Rusian dan Pratu Apip ,Pratu Paroid bahkan mobil kijang Inova STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa, disamping itu Terdakwa juga mempunyai usaha minyak solar di PT Usaha bersama Mandiri(UMB) dan Terdakwa sebagai direkturinya.

3. Bahwa saksi Putut Triyanto pernah menawarkan untuk meminjamkan dana kepada saksi Bony Chandra Gunawan untuk modal usaha namun saksi Bony Chandra menjawab "ya nanti kalau perlu saya menghubungi sampean" bahwa Kemudian pada hari senin tgl 9 Nopember 2009 sekira pkl 10.00 Wita saksi Putut Triyanto ditelpon oleh saksi kapten Bony Chandra gunawan dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.60.000.000,- lalu saksi Putut menjawab "saya bersedia membantu dengan catatan sewaktu-waktu saya memerlukan tolong dikembalikan kepada saya" dan Jawab kapten Bony Chandra "saya bersedia untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut"

3. Bahwa benar kemudian hari itu juga sekira pkl 11.00 wita uang sebesar Rp.60.000.000,- saksi Putut transfer melalui bank BRI Banjarmasin di KM 3,5 ke Nomor rekening Terdakwa dengan nomor 323201004122503. selanjutnya saksi Putut menelpon saksi Bony Chandra "bahwa uang telah ditransfer melalui Bank BRI di Km 3,5 Banjarmasin ke nomor rekening Pratu Kuat Supriyadi(Terdakwa)" dan selanjutnya sekira pkl 16.00.Wita Terdakwa menelpon ke saksi Putut bahwa uang sebesar Rp.60.000.000,- sudah Terdakwa terima ,kemudian saksi Putut juga memberitahukan kepada saksi Bony Chandra.

4. Bahwa benar Saksi Bony pernah ditawarkan oleh Terdakwa untuk menanam modal bersama usaha pengiriman minyak solar ke Puruk Cahu Kalteng ,sebanyak 10.000. liter sehingga pada hari senin tgl 9 Nopember 2009 Saksi Bony menanamkan modal sebesar Rp.60.000.000,- uang dari pinjaman saksi Putut Triyanto yang ditransfer ke rekening Terdakwa tersebut ,dengan keuntungan untuk pengiriman yang pertama sebesarRp.3.500.000,- yang sudah saksi terima dari Terdakwa,namun modalnya masih ditangan Terdakwa.

5. Bahwa benar saksi Teguh pada tgl 10 Nopember 2009 sekira pkl 10.00,Wita datang Terdakwa merental mobilnya satu unit Nissan Livina X Gear Nopol DA 107 SF selama 15 hari dari tgl 10 Nopember 2009 sampai dengan 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 dengan membayar uang rental sebesar Rp.4.000.000,-

6. Bahwa benar kemudian saksi Bony tgl 14 Nopember 2009 hari Sabtu ikut andil pengiriman minyak solar ke dua sebanyak 20.000 liter dan Saksi Bony menambah modal lagi sebesar Rp.30.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank BRI Banjarbaru ke nomor rek 3232-01-004122-50-3 a.n. Pratu Kuat (Terdakwa), dan dari pengiriman ke dua ini saksi Bony mendapatkan keuntungan Rp5.000.000,- dan modal juga masih dipegang oleh Terdakwa.semua berjumlah Rp 90.000.000,-

7. Bahwa benar Terdakwa pada hari rabu tgl 14 Nopember 2009 sekira pkl 11.00 Wita pergi kerumah saksi H.Abransyah membawa proposal bantuan dana ,yang kemudian setelah membaca proposal tersebut saksi Abransyah memberikan bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- lalu uang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Kapten Inf. Bony Chandra Gunawan.

8. Bahwa benar terdakwa pada tgl 15 Nopember 2009 berdasarkan sprin yang ditanda tangani oleh Kapten Inf.Bony Chandra Gunawan untuk melaksanakan tugas luar ke Kab.tanah Bumbu Batulicin, dan sekitar Pkl 21.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi Abransyah dan mendapat

Jawaban “ Saya ada diruang karaoke Hotel Chandra di Batulicin dan meminta Terdakwa datang keruang Karaoke tersebut” selanjutnya Terdakwa langsung meluncur ke Hotel Chandra dengan menggunakan mobil Nissan Livina Gear Nopol DA 107 SF milik Saksi Teguh dan pada pkl 24.00 Wita Terdakwa kembali dan beristirahat di Losmen H.Amis Batulicin.

9. Bahwa benar sesuai janji rencana uang saksi Bony akan ditransfer oleh Terdakwa melalui Bank Mandiri Banjarbaru oleh salah seorang anak buahnya a.n sdr.Dani karena Terdakwa saat itu masih berada di Pertamina Banjarmasin untuk mengurus DO minyak solar.

10. Bahwa benar pada pertengahan bulan Nopember 2009 saat saksi Bony latihan Ralasuntai di asam –asam pelaihari ,Saksi Bony menerima Telpon dari terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa uang modal Rp.90.000.000,- milik Saksi Bony sudah ditransfer melalui Bank Mandiri Banjarbaru dengan nomor rek 3232-01-004397-50-60 a.n Kapt inf Chandra Gunawan, selanjutnya saksi Bony memerintahkan Prada Totok untuk mengecek namun hasilnya tidak ada.

11. Bahwa benar kemudian saksi Bony menghubungi terdakwa dan dijawab Terdakwa "nanti Ndan Saya cek ke Bank Mandiri Banjarbaru", keesokan harinya saksi Bony memerintahkan Prada totok untuk mengecek kembali ternyata uang belum masuk juga. Setelah dua minggu saksi Bony sendiri mengecek ke ATM dan buku tabungan tidak masuk juga. akhirnya Saksi Bony menelpon Terdakwa dan dijawab Terdakwa "nanti Ndan saya cek lagi ke Bank Mandiri. ,setelah itu Terdakwa menelpon Saksi Bony lagi "bahwa uang yang dikirim melalui bank Mandiri ternyata kurang dan tidak jadi dikirim. Akhirnya Saksi Bony berkesimpulan bahwa Terdakwa telah membohonginya.

12. Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Bony terus tetap meminta uangnya yang Rp.90.000.000,- segera dikembalikan ,namun lagi lagi Terdakwa berjanji "saya akan trasfer ndan nanti sore tgl 30 Nopember 2009 setelah dari pertamina uangnya kan saya transfer melalui Bank BRI unit Belitung Banjarmasin' dan sekira pkl 15.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi Bony bahwa uang sudah ditransfer melalui bank Tersebut.

13. Bahwa benar selanjutnya saksi Bony memerintahkan supaya Terdakwa menghadap saksi , dan dekira pkl 18.00 wita terdakwa menghadap kerumah saksi Bony sambil me bawa dan menyerahkan bukti pengiriman uang dari bank BRI Unit belitung ,dan saksi Bony menyampaikan bahwa uang belum masuk.

14. Bahwa benar pada tgl 1 Desember 2009 sekira pkl 11.00 wita saksi Bony mengajak Terdakwa untuk ke bank BRI Banjarbaru ,selanjutnya sampai di Bank BRI tersebut saksi menanyakan kepada petugas sambil menunjukkan bukti Transfer ,namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bukti transfer tersebut adalah validasinya palsu.

15. Bahwa benar setelah keluar dari Bank tersebut Saksi Bony bersikeras supaya Terdakwa mengembalikan uangnya, dan dijawab Terdakwa "iya ndan saya usahakan selanjutnya terdakwa mengajak saksi Bony ke Bincau ke rumah Sdr.H.Budi tetapi rumahnya kosong,lalu menelpon H.Budi untuk pinjam uang sebesar Rp.100.000.000,- dengan jaminan mobil Grand Livina ,dan kata Terdakwa pada saksi Bony "karena H.Budi masih di Banjarmasin " maka Saksi Bony dan

terdakwa menunggu hingga pkl 15.30 wita ternyata Saksi H.Budi tidak datang .

16. Bahwa benar selanjutnya saksi Bony menyarankan agar Terdakwa supaya cari alternatif lainnya dan mencoba cari lainnya ,yang kemudian terdakwa mengajak ke Km 94 kab. Tapin untuk mengambil tagihan uang solar,tetapi sampai di Tapin tagihan solar juga tidak ada.,tapi Saksi Bony dalam hati sudah mengisyaratkan bahwa Terdakwa telah berbohong tapi saksi Bony sabar saja.Akhir berlanjut ke rumah H.Budi lagi namun tidak ada,dan mengajak lagi ke rumah Saksi H.Budi yang ke dua setelah itu Terdakwa masuk ke mobil Nissan Livina dan menyampaikan "bahwa uang dari Saksi H.Budi besok pagi tgl 2 Desember 2009 lalu Saksi dan terdakwa pulang kerumah masing-masing.

17. Bahwa benar Saksi Abransyah pada bulan desember 2009 mengabil mobil Ford Everest di Bengkel Deco Km 7 Banjarmasin setelah itu kembali ke Batulicin , saat tiba di batulicin Saksi Abransyah ditelpon Terdakwa melalui Hpnya dan menanyakan apakah mobil tersebut jadi dijual. Kemudian dijawab saksi Abransyah " Mobil tersebut akan dijual kalau ada uangnya atau kalau ada yang beli" lalu Terdakwa menjawab "ada yang mau beli mobil tersebut namanya Haji Mansyur di Binuang,

18. Bahwa benar selanjutnya pada hari minggu tgl 6 Desember 2009 Terdakwa datang kerumah saksi Abrasyah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40
Ds.mentewe namun tidak ketemu saksi Abransyah karena sedang pergi kerumah mertuanya di Ds.Rejo sari Blok D II. Dan pada hari senin tgl 7 Desember 2009 sekira pkl 07 .00 Wita terdakwa kembali menemui saksi Abransyah di rumahnya ,selanjutnya Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli mobil Ford Everest dengan harga Rp.150.000.000,- dan katanya saat itu uangnya masih di tempat haji Mansyur ,oleh karena itu mobilnya akan dibawa dulu sedangkan katanya uangnya mau dibayar besok harinya atau hari selasa.sebagai jaminan Terdakwa meninggalkan satu unit mobil Nisan Grand livina Nopol Da 107 SF warna abu-abu tua atas nama STNK Sdr.Syarifudin,pada saat itu saksi sangat percaya ,karena katanya mobil Nisan Livina itu adalah milik terdakwa.

19. Bahwa benar saat Terdakwa mengambil mobil Ford Everest oleh saksi diserahkan juga BPKB dan Surat Tanda Pajak Kendaraan tanpa STNK karena STNK masih di Samsat, dan saat itu juga yang menyaksikan adalah Istri pertama saksi Sdri.Misgis dan dua orang temen Terdakwa yag saksi tidak tahu namanya.

20. Bahwa benar pada sekira pkl 12.00 Wita hari senin tgl 7 desember 2009 Terdakwa membawa mobil Ford Everest bersama Saksi Wisnu topan kerumah Sdr.Tarmijidi Martapura dngan maksud akan menggadaikan mobil Ford Everest namun Sdr.Tarmiji tidak mau karena sesuai kesepakatan pada hari Jumat tgl 4 Desember 2009 yang digadaikan adalah mobil Nissan Livina ,dan akhirnta Terdakwa dan saksi Wisnu Topan pergi ke Banjarbaru.menuju showroom namun tidak ada yang mau menerima gadai mobil Ford Everest tersebut.

21. Bahwa benar kemudian terdakwa menelpon Saksi H.M. Khairial Budi untuk menggadaikan mobil Ford tersebut akhirnya saksi Budi mau membeli dengan Harga Rp 105.000.000,- dan terdakwa sepakat ,lalu saksi HM Khairial Budi menulis kwitansi dan Terdakwa menandatangani serta menyerahkan STNK dan BPKBnya mobil Ford Everest Nopol DA 599 HE kepada saksi HM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Khairial budi

selanjutnya Terdakwa dan saksi Wisnu Topan diantar pulang oleh saksi Khairial Budi dengan mengendarai mobil Ford everest.

22. Bahwa benar selanjutnya sore hari itu juga senin tgl 7 desember 2009 terdakwa memberikan uang kepada saksi Wisnu Topan Rp.1.500.000,- sebagai tanda terima kasih sudah membantu terdakwa membantu menjualkan mobil ford everest.

23. Bahwa benar keesokan harinya Selasa tgl 8 Desember 2009 sekira pkl 06.30 wita terdakwa kerumah saksi kapten Inf.Bony Chandra Gunawan untuk mengembalikan uang modal usaha pengiriman minyak solar ke Puruk Cahu kalteng sebesar Rp.60.000.000,- sedangkan sisa uang sebesar Rp.43.000.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluannya sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah mengetahui dan menyadari serta menginsafi dengan perbuatannya tersebut sebagai seorang tentara dengan gaji yang pas pasan namun dapat bergaya memakai mobil orang lain yang diakuinya sebagai miliknya sendiri untuk dijaminkan kepada H.Abransyah sehingga percaya kepada Terdakwa dan tidak menaruh curiga bahwa terdakwa mempunyai niat untuk berbuat jahat ,yang kemudian menjual mobil H.Abransyah karena dilengkapi dengan STNK dan BPKB H.Budi mau untuk membelinya dengan harga Rp.105.000.000,- maka sangatlah menyenangkan bagi terdakwa dan diuntungkan karena dapat membayar hutang kepada saksi Bony

sebesar Rp.60.000.000,- dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi,namun dengan cara cara yang tidak etik dan melanggar hukum .

Dari uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua : “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum“. telah terpenuhi

Unsur Ke-3 : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah sesuatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak. Disertai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dengan. Tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain padahal ia sendiri bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan itu padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan menggerakkan adalah bergeraknya hati nurani si Korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi sesuatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si Korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung mengharap, sesuatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang sesuatu kepadanya adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi dibawah sumpah keterangan terdakwa yang diperkuat adanya alat bukti lain dapat di ungkap dipersidangan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa sekira bulan oktober 2009 Saksi Bony sering melihat Terdakwa mengemudikan mobil Grand Livina warna abu-abu tua keluar masuk asrama diluar jam dinas dan sekira awal bulan Nopember 2009 Terdakwa pernah bercerita kepada saksi Bony tentang mobil Grand Livina itu dibeli Terdakwa dengan cara oper kredit dan katanya kurang empat bulan lunas, dan Terdakwa juga cerita mempunyai mobil Toyota Avansa lima unit serta satu kijang Inova,yang kesemuanya dititipkan di rental Banjarbaru,dan pesan kepada saksi Bony kalau ada anggota memerlukan mobil supaya menghubungi Terdakwa.
2. Bahwa benar dengan cerita tersebut saksi Bony percaya aja karena memang banyak anggota Kima dan Kibant Yonif 623/BWU yang mengetahuinya seperti prada Totok Suharmanto,Kopda Rusian dan Pratu Apip ,Pratu Paroid bahkan mobil kijang Inova STNK nya atas nama Terdakwa ,disamping itu Terdakwa juga mempunyai usaha minyak solar di PT Usaha bersama Mandiri(UMB) dan Terdakwa sebagai direkturnya.
3. Bahwa benar saksi Putut Triyanto pernah menawarkan untuk meminjamkan dana kepada saksi Bony Chandra Gunawan untuk modal usaha namun saksi Bony

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Chandra menjawab "ya nanti kalau perlu saya menghubungi sampean" bahwa Kemudian pada hari senin tgl 9 Nopember 2009 sekira pkl 10.00 Wita saksi Putut Triyanto ditelpon oleh saksi kapten Bony Chandra gunawan dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.60.000.000,- lalu saksi Putut menjawab "saya bersedia membantu dengan catatan sewaktu-waktu saya memerlukan tolong dikembalikan kepada saya" dan Jawab kapten Bony Chandra "saya bersedia untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut"

4. Bahwa benar kemudian hari itu juga sekira pkl 11.00 wita uang sebesar Rp.60.000.000,- saksi putut transfer melalui bank BRI Banjarmasin di KM 3,5 ke Nomor rekening Terdakwa dengan nomor 323201004122503. selanjutnya saksi Putut telepon saksi Bony Chandra "bahwa uang telah ditransfer melalui Bank BRI di Km 3,5 Banjarmasin ke nomor rekening Pratu Kuat Supriyadi(Terdakwa)" dan selanjutnya sekira pkl 16.00.Wita Terdakwa telpon ke saksi Putut bahwa uang sebesar Rp.60.000.000,- sudah Terdakwa terima ,kemudian saksi Putut juga memberitahukan kepada saksi Bony Chandra.
5. Bahwa benar Saksi Bony pernah ditawarkan oleh Terdakwa untuk menanam modal bersama usaha pengiriman minyak solar ke Puruk Cahu Kalteng ,sebanyak 10.000. liter sehingga pada hari senin tgl 9 Nopember 2009 Saksi Bony menanamkan modal sebesar Rp.60.000.000,- uang dari pinjaman saksi Putut Triyanto yang ditransfer ke rekening Terdakwa tersebut ,dengan keuntungan untuk pengiriman yang pertama sebesarRp.3.500.000,- yang sudah saksi terima dari Terdakwa,namun modalnya masih ditangan Terdakwa.
6. Bahwa benar saksi Teguh pada tgl 10 Nopember 2009 sekira pkl 10.00,Wita datang Terdakwa merental mobilnya satu unit Nissan Livina X Gear Nopol DA 107 SF selama 15 hari dari tgl 10 Nopember 2009 sampai dengan 26 Desember 2009 dengan membayar uang rental sebesar Rp.4.000.000,-
7. Bahwa benar kemudian saksi Bony tgl 14 Nopember 2009 hari Sabtu ikut andil pengiriman minyak solar ke dua sebanyak 20.000 liter dan Saksi Bony menambah modal lagi sebesar Rp.30.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank BRI Banjarbaru ke nomor rek 3232- 01- 004122- 50- 3 a.n. Pratu Kuat (Terdakwa), dan dari pengiriman ke dua ini saksi Bony mendapatkan keuntungan Rp5.000.000,- dan modal juga masih dipegang oleh Terdakwa.semua berjumlah Rp 90.000.000,-
8. Bahwa benar Terdakwa pada hari rabu tgl 14 Nopember 2009 sekira pkl 11.00 Wita pergi kerumah saksi H.Abransyah membawa proposal bantuan dana ,yang kemudian setelah membaca proposal tersebut saksi Abransyah memberikan bantuan uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id- lalu uang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Kapten Inf. Bony Chandra Gunawan.

9. Bahwa benar sesuai janji rencana uang saksi Bony akan ditransfer oleh Terdakwa melalui Bank Mandiri Banjarbaru oleh salah seorang anak buahnya a.n sdr.Dani karena Terdakwa saat itu masih berada di Pertamina Banjarmasin untuk mengurus DO minyak solar.
10. Bahwa benar pada pertengahan bulan Nopember 2009 saat saksi Bony latihan Ralasuntai di asam –asam pelaihari ,Saksi Bony menerima Telpn dari terdakwa dan memberitahukan bahwa uang modal Rp.90.000.000,- milik Saksi sudah ditransfer melalui Bank Mandiri Banjarbaru dengan nomor rek 3232- 01- 004397- 50- 60 a.n Kapt inf Chandra Gunawan,selanjutnya saksi Bony memerintah kan Prada Totok untuk mengecek namun hasilnya tidak ada.
11. Bahwa benar kemudian saksi Bony menghubungi terdakwa dan dijawab Terdakwa”nanti Ndan Saya cek ke Bank Mandiri Banjarbaru” keesokan harinya saksi Bony memerintahkan Prada totok untuk mengecek kembali ternyata uang belum masuk juga. Setelah dua minggu saksi Bony sendiri mengecek ke ATM dan buku tabungan tidak masuk juga.akhirnya Saksi Bony menelpon Terdakwa dan dijawab Terdakwa” nanti Ndan saya cek lagi ke Bank Mandiri. ,setelah itu Terdakwa menelpon Saksi Bony lagi “bahwa uang yang dikirim melalui bank Mandiri ternyata kurang dan tidak jadi dikirim. Akhirnya Saksi Bony berkesimpulan bahwa Terdakwa telah membohonginya.
12. Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Bony terus tetap meminta uangnya yang Rp.90.000.000,- segera dikembalikan ,namun lagi lagi Terdakwa berjanji “saya akan trasfer ndan nanti sore tgl 30 Nopember 2009 setelah dari pertamina uangnya kan saya transfer melalui Bank BRI unit Belitung Banjarmasin’ dan sekira pkl 15.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi Bony bahwa uang sudah ditransfer melalui bank Terdsebut.
13. Bahwa benar selanjutnya saksi Bony memerintahkan supaya Terdakwa menghadap saksi , dan dekira pkl 18.00 wita terdakwa menghadap kerumah saksi Bony sambil mebawa dan menyerahkan bukti pengiriman uang dari bank BRI Unit belitung ,dan saksi Bony menyampaikan bahwa uang belum masuk.
14. Bahwa benar pada tgl 1 Desember 2009 sekira pkl 11.00 wita saksi Bony mengajak Terdakwa untuk ke bank BRI Banjarbaru ,selanjutnya sampai di Bank BRI tersebut saksi menanyakan kepada petugas sambil menunjukkan bukti Transfer ,namun ternyata bukti transfer tersebut adalah Validasinya palsu.
15. Bahwa benar setelah keluar dari Bank tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

45

saksi Bony bersikeras supaya Terdakwa mengembalikan uangnya, dan dijawab Terdakwa "iya ndan saya usahakan selanjutnya terdakwa mengajak saksi Bony ke Bincau sekumpul ke rumah Sdr.H.Budi tetapi rumahnya kosong,lalu menelpon H.Budi untuk pinjam uang sebesar Rp.100.000.000,- dengan jaminan mobil Grand Livina ,dan kata Terdakwa pada saksi Bony" karena H.Budi masih di Banjarmasin " maka Saksi Bony dan terdakwa menunggu hingga pk1 15.30 wita ternyata Saksi H.Budi tidak datang .

16. Bahwa benar selanjutnya saksi Bony menyarankan agar Terdakwa supaya cari alternatif lainnya dan mencoba cari lainnya ,yang kemudian terdakwa mengajak ke Km 94 kab. Tapin untuk mengambil tagihan uang solar,tetapi sampai di tapin tagihan solar juga tidak ada.,tapi Saksi Bony dalam hati sudah mengisyaratkan bahwa Terdakwa telah berbohong tapi saksi Bony sabar saja.Akhir berlanjut ke rumah H.Budi lagi namun tidak ada,dan mengajak lagi ke rumah Saksi H.Budi yang ke dua setelah itu Terdakwa masuk ke mobil Nissan Livina dan menyampaikan "bahwa uang dari Saksi H.Budi besok pagi tgl 2 Desember 2009 lalu Saksi dan terdakwa pulang kerumah masing-masing.

17. Bahwa benar Saksi Abransyah pada bulan desember 2009 mengabil mobil Ford Everest di Bengkel Deco Km 7 Banjarmasin setelah itu kembali ke Batulicin , saat tiba di batulicin Saksi Abransyah ditelpon Terdakwa melalui Hpnya dan menanyakan apakah mobil tersebut jadi dijual. Kemudian dijawab saksi Abransyah " Mobil tersebut akan dijual kalau ada uangnya atau kalau ada yang beli" lalu Terdakwa menjawab "ada yang mau beli mobil tersebut namanya Haji Mansyur di Binuang,

18. Bahwa benar selanjutnya pada hari minggu tgl 6 Desember 2009 Terdakwa datang kerumah saksi Abrasyah di Ds.Mentewe namun tidak ketemu saksi Abransyah karena sedang pergi kerumah mertuanya di Ds.Rejo sari Blok D II. Dan pada hari senin tgl 7 Desember 2009 sekira pk1 07 .00 Wita terdakwa kembali menemui saksi Abransyah di rumahnya ,selanjutnya Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli mobil Ford Everest dengan harga Rp.150.000.000,- dan katanya saat itu uangnya masih di tempat haji Mansyur ,oleh karena itu mobilnya akan dibawa dulu sedangkan katanya uangnya mau dibayar besok harinya atau hari selasa.sebagai jaminan Terdakwa meninggalkan satu unit mobil Nisan Grand livina Nopol Da 107 SF warna abu-abu tua atas nama STNK Sdr.Syarifudin,pada saat itu saksi sangat percaya ,karena katanya mobil Nisan Livina itu adalah milik terdakwa.

19. Bahwa benar saat Terdakwa mengambil mobil Ford Everest oleh saksi diserahkan juga BPKB dan Surat Tanda Pajak Kendaraan tanpa STNK karena STNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Samsat, dan saat itu juga yang menyaksikan adalah Istri pertama saksi Sdr.Misgis dan dua orang teman Terdakwa yang saksi tidak tahu namanya.

20. Bahwa benar pada sekira pkl 12.00 Wita hari senin tgl 7 desember 2009 Terdakwa membawa mobil Ford Everest bersama Saksi Wisnu

Topan kerumah Sdr.Tarmijidi Martapura dngan maksud akan menggadaikan mobil Ford Everest namun Sdr.Tarmiji tidak mau karena sesuai kesepakatan pada hari Jumat tgl 4 Desember 2009 yang digadaikan adalah mobil Nissan Livina, dan akhirnta Terdakwa dan saksi Wisnu Topan pergi ke Banjarbaru.menuju showroom namun tidak ada yang mau menerima gadai mobil Ford Everest tersebut.

21. Bahwa benar kemudian terdakwa menelpon Saksi H.M. Khairial Budi untuk mmenggadaikan mobil Ford tersebut akhirnya saksi Budi mau membeli dengan Harga Rp 105.000.000,- dan terdakwa sepakat ,lalu saksi HM Khairial Budi menulis kwitansi dan Terdakwa menandatangani serta menyerahkan STNK dan BPKBnya mobil Ford Everest Nopol DA 599 HE kepada saksi HM Khairial budi selanjutnya Terdakwa dan saksi Wisnu Topan diantar pulang oleh saksi Khairial Budi dengan mengendarai mobil Ford everest.

22. Bahwa benar selanjutnya sore hari itu juga senin tgl 7 desember 2009 terdakwa memberikan uang kepada saksi Wisnu Topan Rp.1.500.000,- sebagai tanda terima kasih sudah membantu terdakwa membantu menjualkan mobil ford everest.

23. Bahwa benar keesokan harinya Selasa tgl 8 Desember 2009 sekira pkl 06.30 wita Terdakwa kerumah saksi Kapten Inf.Bony Chandra gunawan untuk mengembalikan uang modal usaha pengiriman minyak solar ke Puruk Cahu kalteng sebesar Rp.60.000.000,- sedangkan sisa uang sebesar Rp.43.000.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluannya sendiri.

24. Bahwa benar Pada hari selasa tgl 8 Besember 2009 ,karena ternyata hari itu terdakwa tidak datang kerumah saksi Abransyah sesuai janjinya akan membayar mobilnya,lalu Saksi Abransyah menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membayar mobil hari jumat tgl 11 Desember 2009. tetapi pada tgl 10 Desember 2009 hari Kamis Saksi bersama Sdr.Udin pergi ke Banjarmasin dengan tujuan untuk menemui Terdakwa dan mengambil uang pembayaran mobil Everest. Dan sebelumnya menelpon Tedakwa dengan tujuan menanyakan jam berapa dan dimana bisa bertemu. Dan Terdakwa menjawab” ketemu jam 2 di rumah sakit Mulia Banjarmasin tepatnya di kamar 21 tempat dimana kakak saksi dirawat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian pada hari yang dijanjikan Saksi Abransyah datang ke rumah sakit tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, namun demikian saat itu Terdakwa mengatakan akan mengambil uang di bank dulu, dan karena Saksi Abransyah merasa dibohongi lalu mencoba untuk membuntuti Terdakwa yang katanya mau ke Bank, akan tetapi saksi Abransyah kehilangan jejaknya selanjutnya berusaha menghubungi lewat HP dan SMS Terdakwa namun tidak dibalas, dan akhirnya dihubungi lagi Terdakwa mengangkat Hpnya dan menjawab akan membayar pada senin Tgl 14 desember 2009.

26. Bahwa benar Saksi Abransyah selalu SMS dan terus sering menghubungi Terdakwa namun tidak ada itikat baik dari Terdakwa lalu saksi menyuruh anaknya (Saksi Hengky) untuk mencari keberadaan mobil Ford everest, dan selanjutnya Saksi Hengki mendapat informasi dari temen-temenya bahwa mobil tersebut telah dijual kepada show room Mobil Hikmah Motor milik haji Daudi di Banjarbaru dengan harga Rp.105.000.000,-

27. Bahwa benar tgl 17 Desember 2009 hari kamis Saksi Hengki datang ke showroom milik Saksi H.Ahmad Baidawi dan memberitahukan bahwa mobil Ford Everest tersebut adalah milik orang tuanya (Saksi H.Abransyah) yang menyuruh Terdakwa untuk menjualkannya tapi tidak ada kabarnya.

28. Bahwa benar Saat Saksi Khairial Budi kedatangan Saksi Hengki lalu menjelaskan bahwa telah membeli mobil ford Everest tersebut dari Terdakwa sesuai harga di Kwitansi pembelian Rp.100.000.000,- sedangkan Rp.5.000.000,- dari Saksi H.Ahmad Baidawi dengan maksud untuk memperpanjang pajak mobil dan sekarang mobil Ford Everest sudah milik saksi Khairial Budi karena pada saat membelinya dilengkapi dengan BPKB serta STNK asli.

29. Bahwa benar kemudian sekira pk1 15.30 Wita tgl 17 Desember 2009 datang petugas subdenpom Vi/2- 2 Banjarbaru ke Showroom milik Saksi H.Ahmad Baidawi dan menjelaskan bahwa mobil ford Everest adalah milik orang tua Saksi Hengki yang bernama saksi H.Abransyah.

30. Bahwa kemudian Terdakwa pada hari kamis tgl 17 desember 2009 sekira pk1 17.00 Wita Terdakwa menerima telepon dari sertu Barus untuk menanyakan "apakah mobil Ford Everest sudah terjual belum " jawab Terakwa" belum terjual"

31. Bahwa kemudian pada hari sabtu tgl 19 Desember sekira pk1 17.00 Wita Terdakwa menerima berita dari sertu Barus bahwa masalah mobil ford Everest sudah dilaporkan ke Sub Denpom VI/2- 2 Banjarbaru, dan kemudian pada hari selasa tgl 22 Desember 2009 terdakwa meninggalkan dinas tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.

32. Bahwa benar dari kejadian ini untuk Saksi teguh telah dirugikan oleh terdakwa karena belum dibayar oleh terdakwa sampai saat ini yaitu Rp.13.000.000,-, untuk mobil Toyota avansa Nopol DA 8180 TN yang dipakai Oleh saksi Kapten Bony Chandra, Mobil Avansa Nopol DA 8238 TQ dan mobil Nissan Livina Nopol DA 107 SF yang dipakai Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian diatas sebagaimana analisa majelis karena terdakwa dengan segala uraian kata kata yang diucapkan kepada saksi Bony akhirnya ikut menanamkan modal sebesar Rp.90.000.000,- untuk bisnis solar, kemudian kepada saksi H.Abransyah Terdakwa mengakui mobil Nissan Livina adlah miliknya dan dijaminan kepada H.Abransyah yang dengan kepercayaan itu akhirnya menyerahkan mobil Ford Everest kepada Terdakwa berserta STNK dan BPKB nya tanpa curiga sedikitpun kepda Terdakwa akan berbuat curang kepadanya dengan harapan mobilnya dapat segera dijualkan namun kenyataannya tidaklah demikian karena semua rangkaian kata yang dijanjikan tidaklah ditepati oleh terdakwa itu hanyalah dalih Terdakwa agar saksi tergerak hatinya untuk mengikuti kehendaknya yaitu menyerahkan mobil beserta surat surat kendaraannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Ketiga : "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan , Majelis

Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yaitu:

"Barang Siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya " sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan oditur militer alternatif yang Ke Satu, serta selama pemeriksaan didalam persidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena didorong oleh keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah yang pada hakekatnya dengan tanpa kerja keras dan memeras keringat maka mendapatkan uang dan keuntungan dari orang lain, tanpa memikirkan betapa susahnyanya mencari uang sebanyak itu.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa akhirnya harapan saksi H.Abransyah mobilnya dapat dijualkan akhirnya kehilangan uang yang cukup besar dan sia sia karena uangnya telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan nama nama TNI AD menjadi tercemar khususnya satuan Terdakwa yonif 623/BWU

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidanakan orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila . Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya, Sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain kehilangan uangnya yang cukup besar
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI dimata masyarakat, khususnya satuan terdakwa di Yonif 623/BWU
- Selama ini tidak ada itikat baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang kepada Saksi Bony Chandra maupun kepada Saksi H. Khairial Budi dan Saksi Teguh Hariyadi
- Terdakwa sudah 4(empat) kali dijatuhi hukuman disiplin dalam pangkat yang sama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sudah pernah dijatuhi Pidana penjara selama 4 bulan dan 20 hari oleh pengadilan militer I- 06 banjarmasin dalam perkara THTI Putusan Nomor : Put/11- K/PM I- 06/AD/V/2010 tgl 16 Juni 2010.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berupaya berterus terang dalam persidangan demikian juga serta dalam melakukan perbuatannya Terdakwa ingin segera melunasi hutangnya kepada saksi Bony Chandra yang merupakan pasi intelnya sehingga Terdakwa tertekan dan majelis berkeyakinan ada juga andil saksi Bony dalam Perbuatan Tedakwa sehingga majelis perlu menurunkan hukuman penjara yang dimohonkan oditur kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena majelis menilai dari hal hal yang memberatkan tersebut agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainnya dan menimbulkan efek jera haruslah ditindak tegas karena kalau dibiarkan, dan Terdakwa tetap didalam kehidupan keprajuritan pastilah akan berdampak buruk bagi prajurit lainnya di kesatuan ,dan masyarakat juga menilai bahwa satuan TNI telah memelihara penjahat penjahat didalam satuan dan dapat membuat nama baik satuan tercemar , mengapa demikian karena seorang prajurit dalam pangkat yang sama pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 4(empat) kali seharusnya Terdakwa sudah harus bisa merubah sikap dan menjadi berintegrasi tinggi dan seharusnya kapok dan tidak mengulangi lagi ,apalagi kemudian Terdakwa melakukan melakukan THTI (tidak hadir tanpa ijin) yang kedatangannya dikesatuan karena ditangkap berhubungan dengan perkara yang sekarang ini sehingga tentulah jika tidak ditangkap majelis berkeyakinan Terdakwa akan tidak kembali lagi kekesatuan atau malah melakukan melakukan THTI yang sangat lama ,dengan demikian majelis menilai sikap disiplin dan tanggung jawab Terdakwa sangatlah rendah dan oleh karena itu majelis berpendapat Terdakwa harus dijauhkan dari kehidupan keprajuritan ,sehingga jika dinilai terdakwa tersebut sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam kehidupan keprajuritan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat , bahwa pidana sebagaimana tercantum pada Diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan maka perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena dalam perkara ini majelis menjatuhkan pidana tambahan pemecatan untuk lebih mempercepat dalam proses pemeriksaan selanjutnya dan dikhawatirkan terdakwa melarikan diri dan membuat keonaran oleh karena itu majelis perlunya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Barang-barang :

- Satu unit mobil Ford Everest Nopol DA 599 HE milik H.Abransyah yang dijual oleh Tedakwa kepada saksi Budi dikembalikan kepada yang paling berhak. A.N H.Abransyah.
- Satu unit mobil Nissan Livina Nopol DA 107 SF yang dirental oleh Terdakwa dari Saksi Teguh dan Saksi Teguh memperoleh mobil tersebut meleasing dari Sdr.Syarifuddin secara hukum mobil tersebut masih milik sdr.Syariffuddin oleh karenanya dikembalikan kepada yang paling berhak A.N. sdr. Syarifuddin.
- Satu buah BPKB asli atas nama Sdr.Abransyah dengan identitas kendaraan Noreg 03916,dan identitas pemilik , D No :0406016 dikembalikan kepada yang paling berhak atas nama Sdr. Abransyah.

Surat-surat :

- Satu lembar STNK Asli mobil Nissan Livina X Gear 1,5 M/T Nopol DA 107 SF yang surat kelengkapan Kendaraan yang dirental oleh Terdakwa dari Sdr.Teguh atas nama Sdr.Syarifuddin dikembalikan kepada yang berhak A.N. Sdr.Syarifuddin
- Satu lembar STNK Asli mobil Ford Everest 2,5 XLT 4X4 M/T Nopol DA 599 HE yang merupakan bukti kepemilikan dan kelengkapan kendaraan atas nama Sdr.Abransyah dan mobil tersebut yang dijual oleh Terdakwa kepada H.Budi dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu sdr.Abransyah.
- Satu lembar foto copy surat keterangan dari PT Bank Mandiri (persro) Tbk, tentang BPKB asli atas nama Sdr.Syarifuddin Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Satu lembar foto copy KTP atas nama Sdr.Syarifuddin dan foto copy KTP atas nama Sdr.Teguh Hariadi,Spi.. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- Dua lembar foto copy BPKB atas nama Sdr.Syarifuddin tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terhadap barang –barang dan surat-surat karena Barang bukti tersebut diatas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga menjadi petunjuk dan alat bukti dalam perkara ini sehingga majelis lebih yakin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id yang telah melakukan tindak pidana ini, maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : - Pasal 378 KUHP
- Pasal 190 ayat (1),(4) UU No 31 tahun 1997.
- Pasal 26 KUHPM
- Serta ketentuan perundangan-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa .Kuat Supriyadi Pratu,Nrp 21030242080783 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: “Penipuan”

itu dengan: 2. Memidana Terdakwa oleh karena

- Pidana Pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan.

menetapkan selama waktu terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan :
Dipecat dari dinas militer

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 6.000,-

4. Menetapkan barang bukti yang berupa :

Barang-barang :

- Satu unit mobil Ford Everest Nopol DA 599 HE dikembalikan kepada yang paling berhak. A.N H.Abransyah.
- Satu unit mobil Nissan Livina Nopol DA 107 SF dikembalikan kepada yang paling berhak A.N. sdr. Syarifuddin.
- Satu buah BPKB asli atas nama Sdr.Abransyah dengan identitas kendaraan Noreg 03916,dan identitas pemilik , D No :0406016 dikembalikan kepada yang paling berhak atas nama Sdr. Abransyah.

Surat-surat :

- Satu lembar STNK Asli mobil Nissan Livina X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53
- M/T Nopol DA 107 SF atas nama Sdr.Syarifuddin dikembalikan kepada yang paling berhak A.N. Sdr.Syarifuddin
- Satu lembar STNK Asli mobil Ford Everest 2,5 XLT 4X4 M/T Nopol DA 599 HE atas nama Sdr.Abransyah.dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu sdr.Abransyah.
 - Satu lembar foto copy surat keterangan dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk, tentang BPKB asli atas nama Sdr.Syarifuddin . Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - Satu lembar foto copy KTP atas nama Sdr.Syarifuddin dan foto copy KTP atas nama Sdr.Teguh Hariadi,Spi.. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
 - Dua lembar foto copy BPKB atas nama Sdr.Syarifuddin tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, SH. pangkat Mayor Chk NRP 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, serta Moch Suyanto, SH. pangkat Mayor Chk NRP 544973 dan Arwin Makal, SH. pangkat Mayor Chk NRP 11980011310570 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH. pangkat Kapten Chk NRP 11010005760173, Panitera Dearby T. Peginusa, SH. pangkat Kapten Chk NRP1030011271278, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Apel Ginting, SH.
Mayor Chk NRP 1930005770667



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Moch Suyanto, SH.
Mayor Chk NRP 544973

Arwin Makal, SH.
Mayor Chk NRP 11980011310570

Panitera

Dearby T. Peginusa, SH.
Kapten Chk NRP 1030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)